

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Datum: 10. Dezember 2024

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

Betreff: Antrag auf Erlass einer gerichtlichen Anordnung an die Schufa zur Vorlage meiner Einwilligungserklärung.

Rechtssache Nr. 23 O 2699/24

Sehr geehrtes Gericht Landshut,

Hiermit fordere ich Sie auf, der Schufa Holding AG einen Gerichtsbeschluss zu erteilen, der die Schufa Holding AG verpflichtet, meine Einwilligungserklärung (Ek) für die Verarbeitung und Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an einen Dritten, nämlich die Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica oder ein anderes Telekommunikationsunternehmen, zu erteilen.

Vortrag:

1. Grundsatz der Transparenz und der Einwilligung nach Aufklärung:

Nach den Art. 12 und 13 DSGVO ist die Schufa verpflichtet, **die betroffene Person transparent über den Zweck der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren und gleichzeitig ihre informierte Einwilligung einzuholen, bevor sie die Daten an Dritte weitergibt.**

2. Unrechtmäßige Datenverarbeitung:

Bisher wurde mir kein Nachweis darüber erbracht, dass ich meine Einwilligung zur Verarbeitung und Übermittlung meiner Daten an die Schufa Holding AG erteilt habe. Ohne

eine solche Einwilligung sind alle diesbezüglichen Aktivitäten von Schuf rechtswidrig und verstoßen gegen die DSGVO.

3. Wichtigste Beweise:

Die Abgabe meiner Einwilligungserklärung von der Schufu ist entscheidend für die Klärung der Frage der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner Daten und der anschließenden Leistungsverweigerung durch die Deutsche Telekom AG bzw. O2 Telefónica. Andernfalls ist ohne diese informierte Einwilligung die Verarbeitung meiner Daten rechtswidrig und die Verwendung von Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (AEiE) ungültig.

Um meine Daten an Dritte, wie z.B. die Telekom, zu verarbeiten und zu verkaufen, muss die Schufa eine starke Rechtsgrundlage nach der DSGVO haben. Diese Rechtsgrundlage kann sein:

4. Einwilligung nach Aufklärung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO):

Die Schufa bräuchte Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung, wenn sie Ihre Daten zu Zwecken verarbeitet oder weitergibt, die nicht zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich sind. Daher fordere ich das Gericht auf, meine ausdrückliche informierte Einwilligung (AEiE) per Gerichtsbeschluss bei der Schufa einzuholen und als Nachweis dafür vorzulegen, dass sie von mir die Erlaubnis hat, mit meinen geschützten Daten zu handeln.

5. Gesetzliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. C) DSGVO):

Gäbe es eine konkrete gesetzliche Regelung, die die Weitergabe von Daten an die Telekom anordnen würde, müsste die Schufa dies nachweisen. In diesem Fall müssten aber sowohl die Schufa als auch die Telekom genau angeben, welches Gesetz ihnen das erlaubt.

6. Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO):

Die Schufa kann für sich in Anspruch nehmen, Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen zu verarbeiten, aber:

Diese Interessen dürfen nicht Vorrang vor meinen Rechten und Freiheiten haben.

Der Verkauf meiner Daten durch Schuf an die Telekom gilt nicht als berechtigtes Interesse von Schuf, da der Verkauf personenbezogener Daten zu kommerziellen Zwecken nicht erforderlich ist und kein hinreichend starker berechtigter Grund für eine solche Verarbeitung vorliegt.

Zum Thema Schufs Rechtsanwalt vom 20.11.2024:

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (Seite 3)

7. Illegaler Verkauf von Daten:

Wenn die Schufa Daten ohne meine informierte Einwilligung oder ohne eine andere ausreichende Rechtsgrundlage zur Verfügung stellt, stellt dies einen Verstoß gegen die DSGVO dar. Der Verkauf von Daten nur zu gewinnbringenden oder kommerziellen Zwecken, wie im Falle der Telekom, fällt sicherlich nicht unter das "berechtigtes Interesse".

Schlussfolgerung:

Weder die Schufa noch die Telekom haben automatisch das Recht, Ihre Daten zu verarbeiten und weiterzugeben. Der Verkauf von Daten an Dritte, wie z. B. die Telekom, muss durch eine ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung gestützt werden, oder er müsste eine sehr starke rechtliche Begründung liefern – was sich bei Geschäftspraktiken wie dem Verkauf von Daten zu kommerziellen Zwecken als illegitim erweist.

Wenn die Schufa geltend macht, meine Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) zu verarbeiten, muss sie nicht meine ausdrückliche informierte Einwilligung einholen, sondern folgende Voraussetzungen erfüllen:

8. Prüfung des berechtigten Interesses (balancing test):

Die Schufa muss nachweisen, dass ihre berechtigten Interessen an der Verarbeitung der Daten meine Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen.

Bei dieser Prüfung wird analysiert, ob die Datenverarbeitung:

- **Notwendig** (muss es für die Schufa oder ihren Auftraggeber für einen bestimmten Zweck notwendig sein, z.B. Schutz vor Zahlungsausfällen?),
- **Verhältnismäßig** (es darf nicht zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in meine Rechte führen, wenn es z.B. zu einer Diskriminierung oder zur Verweigerung des Internetanschlusses aus Gründen der Kreditwürdigkeit führt), dann handelt es sich um unverhältnismäßige Eingriffe.
- **Transparent** (ich muss klar über die Verarbeitung informiert werden). DSGVO (**Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a**). Transparente Verarbeitung bedeutet, dass Einzelpersonen klar, genau und verständlich darüber informiert werden müssen, wie ihre Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck und welche Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung gelten. Wenn also die Schufa mich nicht informiert hat, was er mir wirklich nicht mitgeteilt hat und meine informierte Einwilligung nicht hat, dann wird sein Märchen von **den "berechtigten Interessen"** zu seiner **leeren illegalen irrelevanten Illusion**. Weder die Schufa noch die Telekom können sich auf ein berechtigtes Interesse berufen. Darüber hinaus ist ihre Tätigkeit illegal, wenn die Verarbeitung auch nur in einem Punkt gegen eines der Grundsätze der DSGVO verstößt! Wenn die Schufa mich also nicht informiert hat, dann kann er sich nicht auf **"berechtigten Interessen" oder Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f berufen! Ich zitiere Artikel 5 der DSGVO: "Ein Verstoß gegen einen dieser Grundsätze stellt die Rechtswidrigkeit der Verarbeitung dar"**! Und weder die Schufa, noch die Telekom noch O2 Telefónica haben mich informiert! Und wir müssen nicht einmal weiter gehen!! Geschmückt!!!!
- **Transparenz und Information:**
Auch wenn sie Ihre Einwilligung nicht benötigen, müssen sie Sie eindeutig darauf hinweisen, dass Ihre Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verarbeitet werden. Wenn sie mich also nicht darüber informiert haben, haben sie gegen den Grundsatz der Transparenz nach Artikel **5 der DSGVO verstoßen**. **Ich zitiere Artikel 5 der DSGVO: "Ein Verstoß gegen einen dieser Grundsätze stellt die Rechtswidrigkeit der Verarbeitung dar"**!
- **Widerspruchsrecht:**

Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses Widerspruch einzulegen. Wenn Sie Widerspruch einlegen, muss die Schufa die Verarbeitung einstellen, es sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige rechtliche Gründe nachweisen.

Schlussfolgerung:

Wenn die Schufa behauptet, Ihre Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses zu verarbeiten, muss sie nicht Ihre ausdrückliche informierte Einwilligung einholen, sondern:

Er muss Sie jedoch informieren und Ihnen Gelegenheit zum Widerspruch geben.

Wenn die Schufa mich **nicht informiert hat oder** kein berechtigtes Interesse nachweist, **ist die Verarbeitung unrechtmäßig.**

Wenn die Schufa die Daten an die Telekom verkauft, kann dieser Verkauf kein berechtigtes Interesse darstellen, da es sich nicht um die Verarbeitung der Daten im erforderlichen Umfang, sondern um einen gewerblichen Verkauf und Gewinn handelt.

Ich hoffe, dass ich dies dem Gericht klar und halbwegs pathetisch erklärt, gerechtfertigt und argumentiert habe.

Daher fordere ich das Gericht auf:

- **Er verpflichtete** die Schufu Holding AG, im Falle der Nichterteilung der informierten Einwilligung von IS meine informierte Genehmigung (IG) als Nachweis für deren Rechtswidrigkeit vorzulegen.
- **Er stellte sicher**, dass alle Daten und Dokumente im Zusammenhang mit diesem Fall den Strafverfolgungsbehörden und der Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen zur Untersuchung vorgelegt würden.

Ich reiche beim Gericht eine Klage gegen die Anwaltskanzlei **LATHAM & WATKINS** ein, sowie gegen die Rechtsanwaltskammer wegen der Tatsache, dass die Klage noch nicht einmal richtig begonnen hat und meine Niederlage vor Gericht bereits vorweggenommen hat, und ich zitiere **"keine Aussicht auf Erfolg in diesem Verfahren"** gegen die Angeklagten, wodurch ich das Gericht illegal mit Lügen gegen meine Klage beeinflusse und das Gericht mit seinen Aussagen zu negativen Emotionen gegen mich aufwiegele. Und ich werde auch in Erwägung ziehen, in diesem Zusammenhang eine Strafanzeige bei dieser Anwaltskanzlei zu erstatten.

9. Gerichtsurteil

Das Gericht sollte fair und in Übereinstimmung mit dem Gesetz entscheiden, nicht nur in Bezug auf meine Angeklagten, sondern auch in Bezug auf mich als Verfahrenspartei. Es wurden bereits klare Beweise für meine finanzielle Situation vorgelegt, und das Gericht sollte berechtigt sein, bei meinem Antrag die Grundsätze der Verfahrensökonomie und der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

1. **Meine finanzielle Situation:** Ich verfüge nicht über ausreichende finanzielle Mittel, um die Kosten des Verfahrens zu tragen, wie mein Antrag auf Prozesskostenhilfe belegt.

1. **Grundsatz eines fairen Verfahrens (Art. 6 EMRK):** Ein Antrag auf Kostenerstattung verstößt gegen mein Recht auf Zugang zu einem fairen Verfahren, wenn das Gericht meine finanzielle Situation nicht berücksichtigt.
2. **Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz (fiat justitia, ruat caelum):** Das Gericht darf keine Verpflichtungen auferlegen, die im Kontext meiner besonderen Situation nicht verhältnismäßig oder fair sind.

Vorschlag:

Res ipsa loquitur – Taten sprechen für sich

Auf der Grundlage aller vorgebrachten Tatsachen, Beweise und einer eindeutigen Verletzung meiner Rechte durch die Gegenpartei besteht keine Notwendigkeit, weitere unnötige Beweise zu erbringen. Schon die Umstände des Falles sprechen dafür, dass ein schwerwiegender Verstoß gegen Rechtsnormen, einschließlich der DSGVO, vorliegt und dass die berechtigten Interessen der Gegenpartei unbegründet und irrelevant sind. "Res ipsa loquitur" zeigt deutlich die unrechtmäßige Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und die Verweigerung von Dienstleistungen aufgrund von Diskriminierung.

Ratio decidendi – Rechtliche Begründung der Entscheidung

Die Gegenpartei, nämlich die Schufa Holding AG und die Deutsche Telekom AG, haben keine Rechtsgrundlage zur Rechtfertigung ihres Vorgehens vorgelegt. Es gibt keinen rechtlichen Grund, AIR ohne meine informierte Zustimmung zu verwenden und gegen die Grundsätze der Transparenz nach Artikel 5 der DSGVO zu verstoßen. Ihre Verteidigung, die sich auf "legitime Interessen" stützt, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage, und daher gelten ihre Handlungen als rechtswidrig. Ich schlage daher vor, dass das Gericht auf der Grundlage der "Ratio decidendi" zu meinen Gunsten entscheidet.

Fiat justitia, ruat caelum – Übersetzung: "Es soll Gerechtigkeit geschehen, auch wenn der Himmel einstürzen sollte.") Gerechtigkeit für alle,

Das Rechtssystem sollte für alle gleichermaßen gelten, auch für das Gericht selbst. Daher beantrage ich, dass alle meine Beweise objektiv und nach den geltenden Gesetzen geprüft werden, unabhängig von der Position der Gegenpartei. Ein Geschäftspartner kann sich nicht allein aufgrund seiner Größe oder Wirtschaftskraft einen Vorteil verschaffen.

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Prozessökonomie

Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Verfahrensökonomie beantrage ich, dass weitere Verfahren nicht von meiner Anwaltpflicht abhängig zu machen, da die vorgebrachten Beweise und Argumente klar und unbestreitbar sind. Die Verpflichtung, in diesem Fall einen Rechtsbeistand beizubringen, wäre angesichts der Klarheit des Sachverhalts unnötig und unverhältnismäßig. Im Recht der EU-Mitgliedstaaten ist in der

Regel der Grundsatz der Verfahrensökonomie verankert, was bedeutet, dass das Verfahren schnell und effizient sein soll. Wenn die Umstände des Falles klar sind, ist das Gericht nicht verpflichtet, unnötige Beweismittel anzuordnen.

Deutsches Verfahrensrecht (§ 138 ZPO – Aufklärungspflicht der Parteien)

Ist die Tatsache unbestritten oder hinreichend eindeutig, bedarf es keiner weiteren Beweisaufnahme oder anwaltlichen Vertretung, insbesondere wenn dies mit unverhältnismäßigen Kosten oder Verzögerungen verbunden wäre.

Die Logik meiner Argumentation ist solide und basiert auf den Grundsätzen eines fairen Verfahrens. Wenn die Tatsachen klar sind, das Gesetz auf meiner Seite ist und die Umstände des Falles eindeutig auf den Erfolg meiner Klage hindeuten, sollte das Gericht:

1. **Berücksichtigen Sie die Klarheit des Falles:** Nach dem Grundsatz "Res ipsa loquitur" (Die Dinge sprechen für sich) liegt es auf der Hand, dass die Kosten des Verfahrens im Falle eines Erfolgs meiner Klage zu einem späteren Zeitpunkt von der Gegenpartei getragen werden sollten.
2. **Berücksichtigen Sie den Grundsatz der Verfahrensökonomie:** Die Verpflichtung, in einem solchen Fall Gerichtskosten von Ihnen einzufordern, könnte als unnötige Verzögerung gewertet werden, wenn bereits jetzt feststeht, dass sie am Ende der Verhandlung von der Gegenpartei getragen werden.
3. **Berücksichtigung des Rechts auf Zugang zur Justiz:** Wenn Sie durch die Auferlegung von Kosten daran gehindert werden, das Verfahren fortzusetzen, kann dies gegen Ihr Recht auf ein faires Verfahren (Artikel 6 EMRK) verstoßen.

Das Gericht sollte von mir keine Kostenübernahme verlangen, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit die gegnerische Partei verlieren wird und zur Zahlung der Kosten verpflichtet ist. Wenn das Gericht auf der Übernahme der Kosten besteht und ich das Verfahren deshalb nicht fortsetzen kann, könnte dies als Hindernis für den Zugang zum Recht angesehen werden.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage des oben Gesagten bitte ich das Gericht, zu meinen Gunsten zu entscheiden und die Verletzung meiner Rechte sowie die Rechtswidrigkeit der Handlungen der Gegenpartei zu bestätigen. Gleichzeitig fordere ich eine Entschädigung für den Schaden, das Leid und die Diskriminierung, denen ich ausgesetzt war.

Der Handel mit meinen geschützten personenbezogenen Daten widerspricht der Logik der Sache selbst und dem Gesetz zum Schutz geschützter personenbezogener Daten als solchem, dem es widerspricht und mit dem es im Widerspruch steht. Und Sie, Ihr ehrenwertes Gericht, tun so, als ob Sie nicht verstehen, was ich hier schreibe, also verstehen Sie es nicht, und in diesem Fall haben Sie vor Gericht nichts zu tun, und deshalb empfehle ich Ihnen, zu einem Augenarzt oder einem Ohrenarzt oder beidem zu gehen, oder in einer Fabrik zu arbeiten, in der die Verwendung des grauen Kortex nicht erforderlich ist.

- Schützt die Schufa meine rechtlich geschützten Daten so, dass sie sie ohne mein Wissen und meine Zustimmung an Telekommunikationsunternehmen verkauft?

- Wem wollen Sie sagen, dass die Schufa legal handelt?
- Ich verstehe nicht, dass im 21. Jahrhundert das Gericht in Deutschland Kriminelle und Betrüger wie Shufa, Telekom und die Bundesregierung deckt.

Ich möchte vom Gericht Auskunft darüber, ob der Richter den Sinn dieses ganzen Schufa-Betrugs aus diesem Dokument verstanden hat, und ich möchte es sofort und schriftlich!

Die Entschädigung in Höhe von 1 000.000 Euro gilt bis zu Ihrer ersten nächsten Entscheidung, denn meine Zeit ist kostbar und ich werde nicht zulassen, dass das Landshuter Gericht sie vergeudet. Ganz zu schweigen davon, dass meine Entschädigungssumme nur ein Hungerlohn für den Schaden ist, den dieses Kartell den Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands und der EU zugefügt hat. Wenn Sie mir nicht so schnell wie möglich eine positive Entscheidung zukommen lassen, werde ich die Höhe der Entschädigung auf das höchstmögliche Maß erhöhen.

Aus diesem Dokument geht auch klar hervor, dass weder ein Anwalt noch ein Dolmetscher erforderlich sind, da es auf der Grundlage der kugelsicheren Beweise, die ich hier vorgelegt habe, ausreicht, über die Anerkennung meiner Entschädigung zu entscheiden und eine Entscheidung zu treffen.

Hiermit beantrage ich beim Landshuter Gericht, die beklagte DEUTSCHE Telekom AG und Schufa Holding AG, unverzüglich zur Zahlung dieses Betrages 1 000 000€ bis zum 31.12.2024, d.h. so schnell wie möglich, auf folgendes Konto zu verpflichten:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308

Bic: GIBASKBX

Ich glaube, dass dieser Schritt zu einer fairen Bewertung der Angelegenheit und zum Schutz meiner Rechte gemäß der DSGVO beitragen wird. Alle Beweise und Einzelheiten des Falles werden in diesem Dokument ab Seite 6 analysiert und bewiesen, einschließlich der oben genannten Tatsachen.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen den 10.12.2024

Peter Ferenc



Zusammenfassung der relevanten direkten und rechtlichen Beweise gegen die Angeklagten Schufa und Telekom.

1. Schufa Holding AG und die Bereitstellung geschützter personenbezogener Daten

Die Schufa Holding AG kann Daten im Einklang mit der DSGVO und dem BDSG verarbeiten. Die Bereitstellung von Daten ist nur auf Grundlage einer rechtmäßigen Rechtsgrundlage oder eines berechtigten Interesses möglich, der Verbraucher darf jedoch nicht diskriminiert werden.

2. Zu den wichtigsten Bedingungen gehören:

Einwilligung, Transparenz und die Möglichkeit des Widerspruchs. Wenn wir nicht sehen, was wir unterzeichnen, können wir nicht von Transparenz sprechen. Während des Antragsverfahrens im Internet sehen wir nicht, was wir unterschreiben, daher können wir nicht von Transparenz sprechen, was entscheidend ist! Transparenz ist ein zentraler Grundsatz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der DSGVO (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a). Transparente Verarbeitung bedeutet, dass Einzelpersonen klar, genau und verständlich darüber informiert werden müssen, wie ihre Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck und welche Rechtsgrundlagen für diese Verarbeitung gelten.

Wenn Sie nicht ausreichend darüber informiert sind, was Sie unterschreiben, was Zweck und Umfang der Verarbeitung Ihrer Daten sein wird und welche Rechte Sie haben, entspricht diese Verarbeitung nicht den Anforderungen der DSGVO an Transparenz. Dies ist ein grundlegender Fehler, der eine unrechtmäßige Datenverarbeitung bedeutet.

Darüber hinaus kann die mangelnde **Transparenz** dazu führen, dass der Verbraucher nicht in der Lage ist, ein iG einzureichen oder das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung auszuüben, was gegen die DSGVO verstößt.

Automatisierte Entscheidungsfindung und -verarbeitung, wie z.B. AIR, muss eine menschliche Kontrolle beinhalten und der Kunde hat das Recht, Genehmigung-Zustimmung (iG-iZ) zu informieren und muss in der Lage sein, gegen AEiE Einspruch zu erheben oder Einwände zu erheben.

Fazit: Die Schufa muss nachweisen, dass sie im Einklang mit der DSGVO handelt. Wird ein Mangel an Informationen oder Einwilligungen nachgewiesen, liegt ein Rechtsverstoß vor.

3. Verweigern der Bereitstellung einer Internetverbindung

Die Telekom und O2 Telefónica haben sich geweigert, mir einen Anschluss auf der Grundlage der angeblichen Bonität der Schufa Holding AG zur Verfügung zu stellen, ohne mir dies zu erklären, d.h. mich zu informieren, noch ein berechtigtes Interesse oder meine informierte Einwilligung darzutun. Ohne diese Prozesse ist die Verarbeitung meiner personenbezogenen geschützten Daten rechtswidrig!!

Mein alternatives Internet kostet 108 € pro Monat, was über fünf Jahre erhöhte Kosten von 4.380 € bedeutet. Den Nachweis über die Zahlung an die Telekom finden Sie in den bereitgestellten Kontoauszügen.

Fazit: Die Verweigerung des Internets ist diskriminierend und finanziell unverhältnismäßig und verstößt damit gegen meine Grundrechte und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

4. Verstoß gegen die DSGVO und Art. 22 DSGVO

1. Die automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall (AEiE) darf nicht ohne Einwilligung nach Aufklärung verwendet werden.
2. Telekom spracováva moje chránené údaje bez toho, aby ma informoval o logike a dôsledkoch AEiE.
1. Mein Recht auf Information und der Schutz personenbezogener Daten sind verletzt worden. Die DSGVO verbietet solche Handlungen.

5. Diskriminierung wegen Insolvenz

1. Eine Insolvenz ist kein triftiger Grund für die Verweigerung des Internets. § 78 TKG und [Art. 14 EMRK der Europäischen Menschenrechtskonvention](#) gewährleisten einen diskriminierungsfreien Zugang zum Internet.

Fazit: Die Verweigerung des Zugangs aufgrund einer Insolvenz ist ein Verstoß gegen Grundrechte und das Telekommunikationsgesetz.

6. Unverhältnismäßigkeit finanzieller Risiken

1. Der Anbieter riskiert, nicht maximal 40 € zu zahlen, während ich mit den unverhältnismäßigen Kosten des alternativen Internets konfrontiert bin. Dieses Risikoungleichgewicht beweist, dass die Behauptungen von Schuf und Telekom bzw. O2 Telefónica über ein berechtigtes Interesse unverhältnismäßig und unbegründet sind.

Fazit: Es gibt keine rechtliche Begründung und damit auch keine Rechtsgrundlage für die Ablehnung meines Antrags auf einen Internetanschluss.

7. Auswirkungen auf meine Grundrechte

1. Die Verweigerung des Internets verletzt mein Recht auf Privatsphäre, Information und Meinungsfreiheit gemäß den Artikeln 8, 10 und 14 EMRK. Diese meine Rechte überwiegen die kommerziellen Interessen der Telekommunikationsunternehmen.

Fazit: Telekom und Schufa haben meine durch europäisches Recht garantierten Grundrechte verletzt und verletzen sie immer noch.

8. Beweis

1. Schufa- und DSGVO-Dokumentation:
Es zeugt von mangelndem Bewusstsein und unbefugter Datenverarbeitung.
2. Rechnungen für alternatives Internet: (Ich habe meine Kontoauszüge vorgelegt)

Sie weisen eine finanzielle Belastung durch die Verweigerung des Dienstes auf, was eine erhebliche negative Folge darstellt.

3. Strafanzeigen und Klagen:
Sie bestätigen mein Handeln zum Schutz von Rechten.
4. Berechnung der Finanzierungskosten:
Es zeigt die Unverhältnismäßigkeit der Belastung im Vergleich zum minimalen Risiko des Anbieters.

Fazit: Anhand dieser Chronologie und Argumentation ist nachweisbar, dass meine Rechte systematisch verletzt wurden und werden.

9. Erlangung eines AEiE

1. Die Schufa Holding AG ist wie die Deutsche Telekom AG verpflichtet, eine informierte Einwilligung für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einzuholen, wenn es keine andere rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung nach der DSGVO gibt. Das bedeutet, dass die Schufa, wenn sie meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung oder anderer automatisierter Entscheidungen an Dritte, wie z.B. Telekommunikationsunternehmen, weitergibt, verpflichtet ist, mich über dieses Verfahren zu informieren und meine informierte Einwilligung einzuholen, es sei denn, sie kann sich auf eine andere rechtmäßige Grundlage (z.B. berechtigtes Interesse) berufen.
2. Die wichtigsten Punkte zum Thema Schufa nach DSGVO:
3. **Einwilligung:** Wenn die Schufa meine personenbezogenen Daten verarbeitet oder bereitstellt, muss sie Sie hierüber klar informieren, einschließlich des Zwecks der Verarbeitung und ihrer Folgen. Diese Einwilligung muss sein:
 - Freiwillig**
 - Durchsichtig**
 - Informiert**
 - Eindeutig**
 - Wird im Voraus zur Verfügung gestellt**
4. **Transparenz:** Die Schufa ist verpflichtet, für Transparenz im Prozess der Verarbeitung meiner Daten zu sorgen, was bedeutet, dass ich klar darüber informiert werden muss, wie meine Daten verarbeitet werden und an wen sie weitergegeben werden. Die Schufa hat keinen dieser Punkte eingehalten und wird dies auch nicht tun!!!!
5. **Widerspruchsrecht:** Ich habe das Recht, der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn ich Grund zu der Annahme habe, dass die Verarbeitung nicht mit der DSGVO vereinbar ist, auch wenn eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall zum Einsatz kommt.
Gemäß Art. 21 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) haben Sie das Recht, gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die auf Grundlage des berechtigten Interesses des Verantwortlichen (z.B. Schuf oder Telekom) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

10. Art. 21 DSGVO bestimmt insbesondere:

Beruht die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch einzulegen.

Der Verantwortliche darf Ihre Daten dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe vor, die Ihre Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ist zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen nicht erforderlich.

11. Widerspruchsrecht gegen Direktmarketing:

Sie haben ein uneingeschränktes Widerspruchsrecht, wenn Ihre Daten verarbeitet werden, um Direktwerbung zu betreiben (dies gilt jedoch nicht für mich, wenn es um die Bereitstellung von Daten an die Schufou für Telekom geht).

1. **Automatisierte Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO):** Wenn die Schufa meine Daten für eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall verwendet, die rechtliche oder erhebliche Folgen hat (z.B. eine Entscheidung über die Genehmigung eines Internetanschlusses), muss folgende Verarbeitung erfolgen:
2. **Rechtlich**
3. **Durchsichtig**
4. **Nichtdiskriminierend**
5. **Und es muss die Möglichkeit eines menschlichen Eingreifens geben, wenn die Entscheidung meine Rechte berührt.**
6. **Was sind die Folgen der Nichteinhaltung?** Wenn die Schufa diese Auskunft nicht erteilt und gegebenenfalls meine informierte Einwilligung nicht einholt, ist dies ein direkter Verstoß gegen die DSGVO.
7. Die Schufa und die Telekom sind daher verpflichtet, die gleichen Grundsätze der DSGVO einzuhalten, einschließlich der Einholung einer informierten Einwilligung, falls erforderlich, und der Gewährleistung von Transparenz bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
8. Wenn die Schufa meine personenbezogenen Daten direkt an Unternehmen wie die Telekom verkauft, ohne meine informierte Einwilligung, ist das ein klarer Verstoß gegen die DSGVO. In diesem Fall gilt die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten als unbefugt und rechtswidrig. Die DSGVO legt klare Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten fest, darunter:
9. **Rechtmäßige Verarbeitung (Art. 6 DSGVO):** Die Datenverarbeitung ist nur auf der Grundlage eines berechtigten Grundes möglich, wie z. B. einer informierten Einwilligung, der Erfüllung eines Vertrags, einer rechtlichen Verpflichtung oder eines berechtigten Interesses. **Der Verkauf von Daten an einen Dritten (Telekom) gilt nicht als berechtigtes Interesse**, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, meine Einwilligung im Voraus zu erteilen - Widerspruch oder Widerspruch.

12. Einwilligung nach Aufklärung (Artikel 13 und 14 der DSGVO)

1. Vor jeder Weitergabe meiner Daten an Dritte muss mich die Schufa eindeutig darüber informieren:
1. den Zweck der Verarbeitung,
2. Datenempfänger (Telekom, O2 Telefónica, etc.),
3. Folgen der Verarbeitung.
4. Wenn ich eine solche Einwilligung nicht gegeben habe, handelt die Schufa illegal.

13. Automatisierte Entscheidungsfindung (Art. 22 DSGVO):

Werden Ihre Daten für eine automatisierte Entscheidungsfindung verwendet, die rechtliche Wirkung entfaltet (z.B. Zustimmung oder Ablehnung der Leistung), sind sowohl die Schufa als auch die Telekom verpflichtet, Sie über die Verarbeitungslogik zu informieren und Ihre Einwilligung einzuholen.

14. Schutz personenbezogener Daten als Grundrecht:

1. Der Verkauf von Daten zu kommerziellen Zwecken (z.B. einer "Bonitätsbewertung" für die Telekom) widerspricht dem Grundsatz der **Datenminimierung und der Verarbeitung von Daten ausschließlich für bestimmte Zwecke**.
2. Was bedeutet dieser Verkauf, wenn die Schufa meine Daten an die Telekom weitergibt:
 - Es verstößt gegen die DSGVO, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, einer solchen Verarbeitung zu widersprechen.
 - Es bedroht und ignoriert mein Recht auf Privatsphäre und Transparenz.
 - Sie bevorzugt kommerzielle Interessen gegenüber meinen Grundrechten.
3. Rechtliche Schritte:
 1. Wenn ich Beweise für den Verkauf meiner Daten ohne Einwilligung habe, kann ich eine Strafanzeige erstatten oder Schadensersatz nach Artikel 82 der DSGVO verlangen.
 2. Antrag auf Löschung von Daten:
Ich werde die Schufa auffordern, meine Daten zu löschen (Recht auf Vergessenwerden) und die Verarbeitung einzustellen.
 3. Die Schufa und die Telekom dürfen nicht von meinen geschützten personenbezogenen Daten profitieren, ohne gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

15. Nutzung von AEiE in Deutschland

Wenn alle Telekommunikationsunternehmen in Deutschland das gleiche oder ein ähnliches System der automatisierten individuellen Entscheidungsfindung (AIR) verwenden und diese Entscheidungen auf Daten der Schufa oder anderer gängiger Quellen beruhen und gleichzeitig alle diese Unternehmen sich weigern, Dienstleistungen auf der gleichen Grundlage zu erbringen, dann beweist dies das Vorliegen von Kartellverhalten. Hier sind die Gründe, warum dies als Beweis für ein Kartell angesehen wird:

1. **Koordiniertes Verhalten:** Wenn sich alle Telekommunikationsunternehmen weigern, insolventen oder kreditschwachen Personen Internetdienste zur Verfügung zu stellen, unabhängig von den konkreten Umständen, deutet dies darauf hin, dass eine Übereinstimmung oder Koordination ihres Verhaltens vorliegt.
2. **Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)** verbietet Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die den Wettbewerb beschränken.
3. **Gemeinsame Datenquelle (Schufa):** Wenn alle diese Unternehmen Daten aus der Schufa für die gleichen Zwecke verwenden (z. B. um die Kreditwürdigkeit eines Kunden zu beurteilen) und diese Daten zu den gleichen Entscheidungen führen, was auf eine Datenweitergabe zum Zwecke der Wettbewerbsbeschränkung und der Auswahl eines Dienstleisters durch den Verbraucher hinweist.
4. **AEiE als Instrument der Diskriminierung:** Eine automatisierte Entscheidungsfindung ohne Transparenz und Widerspruchsmöglichkeit kann als ungerechtfertigte Diskriminierung angesehen werden. Wenn diese Praxis allgemein ist und von allen Unternehmen in gleicher Weise angewendet wird, ist dies ein Beweis für ein koordiniertes Vorgehen.
5. **Mangelnder Wettbewerb und hohe Preise:** Kartelle führen zu einer Einschränkung des Wettbewerbs. Wenn es keinen Anbieter gibt, der Dienste ohne den Einsatz von AEiE oder mit einem transparenteren System anbietet, ist dies ein klares Zeichen für den durch das Kartell verursachten Mangel an Wettbewerb.
6. **Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung:**
Telekommunikationsunternehmen können eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Wenn sie diese Stellung missbrauchen, um den Zugang zu wesentlichen Diensten zu beschränken, verstoßen sie gegen Art. 102 AEUV.

Wie wir sehen, handelt es sich hier nicht nur um eine Verletzung meiner Rechte, sondern auch um das organisierte Verbrechen in Form eines Mega-Kartells zwischen Telekommunikationsunternehmen!

16. Beweise für das Kartell:

1. **Identische Entscheidungen:** Lehnen alle Unternehmen Anträge auf die gleiche Art und Weise und auf der gleichen Grundlage ab (z.B. geringe Bonität von der Schufa), beweist dies das Vorliegen eines Kartells.
2. **Geteilte Daten:** Nutzung eines gängigen Bewertungssystems wie der Schufa, ohne die Möglichkeit, eine Alternative für den Kunden zu wählen.
3. **Nicht vorhandene Alternative:** Wenn der Kunde nicht die Möglichkeit hat, einen Internetanschluss zum standardmäßig verfügbaren angemessenen Preis ohne Diskriminierung von einem anderen Anbieter zu beziehen.

Fazit: Kartelle sind schwerwiegende Verstöße gegen den Wettbewerb und können zu einer strafrechtlichen Haftung und erheblichen Geldstrafen für die beteiligten Unternehmen führen.

Diese Praktiken der automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall (AEiE) schränken den Wettbewerb aus einer Reihe von Gründen eindeutig ein:

1. Identische Bonitätsbewertung ohne Alternative
 2. Alle Telekommunikationsunternehmen verwenden das gleiche Bonitätsbewertungssystem der Schufa Holding AG und treffen Entscheidungen auf die gleiche Weise, was in der Praxis bedeutet, dass:
 3. Sie beseitigt Wettbewerbsbedingungen, da der Verbraucher keine andere Möglichkeit hat, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ohne die "Kreditwürdigkeit" nachzuweisen.
 4. Sie schränkt den Wettbewerb ein, indem sie den Eintritt neuer Akteure verhindert, die Alternativen anbieten könnten.
-
5. AEiE als diskriminierendes Instrument, das die individuellen Umstände des Kunden nicht berücksichtigt
 6. Sie schränkt Verbraucher mit geringerer Bonität oder Zahlungsunfähigkeit ein und diskriminiert sie so.
 7. Sie führt zum Ausschluss ganzer Kundengruppen vom Markt, was dazu führt, dass die Verpflichtungen der Telekommunikationsunternehmen zur Erbringung universeller und nichtdiskriminierender Dienste nicht eingehalten werden.
 8. Mangelnde Transparenz
-

Verbraucher:

9. Sie werden nicht über die AIR-Logik und die Kriterien informiert, die bei der Entscheidungsfindung verwendet werden.
10. Sie haben nicht die Möglichkeit, Einwände zu erheben oder eine manuelle Überprüfung der Entscheidung zu beantragen.
11. Dies verstößt nicht nur gegen die DSGVO, sondern auch gegen die Grundsätze des fairen Handels und der Transparenz, die für den Wettbewerb unerlässlich sind.

17. Verhalten des Kartells

1. Wenn alle Unternehmen unterschiedslos die gleichen Praktiken anwenden:
2. Dies deutet auf ein koordiniertes Verhalten hin, das gegen die Wettbewerbsregeln nach Artikel 101 AEUV verstößt.
3. Das Fehlen einer Alternative auf dem Markt in diesem Segment deutet auf eine bewusste Blockierung des Wettbewerbsumfelds hin, damit die Telekommunikationsakteure die Bedingungen für die Bereitstellung von Internetdiensten und deren Preise diktieren können.

Folgen für die Verbraucher

1. **Diese Praktiken:** Sie erhöhen die Preise für Dienstleistungen, weil Verbraucher mit geringer Bonität gezwungen sind, teure Alternativen (z.B. Prepaid-Dienste, 5G-Router) zu nutzen.

2. Sie verhindern den Zugang zu wesentlichen Diensten und verstoßen damit gegen das Recht auf diskriminierungsfreien Zugang zum Internet aus Art. 22 DSGVO und TKG (§ 78).

18. Verstoß gegen die Grundsätze des Universaldienstes

Telekommunikationsunternehmen sind verpflichtet, Dienstleistungen nach den Grundsätzen des Universaldienstes zu erbringen, was bedeutet, dass:

1. Dienste wie das Internet müssen allen Bürgern zu vernünftigen Preisen und ohne Diskriminierung zur Verfügung stehen.
2. Die Nutzung von AIR zur pauschalen Ablehnung von Kunden verstößt eindeutig gegen diese Pflicht.
3. DSGVO: Ich fordere das Landshuter Gericht auf, Schufa und Telekom zu verpflichten, die AIR-Logik, die verwendeten Daten und die angeblich eingeholte Einwilligung zu dokumentieren, ohne mich darüber zu informieren.

Schlussfolgerung: Diese Praktiken schaden nicht nur den Verbrauchern, sondern behindern auch Innovationen und schaffen ein monopolistisches Umfeld, das sich sowohl auf den Markt als auch auf die Gesellschaft als Ganzes negativ auswirkt.

19. Bereitstellung von Informationen

Die Schufa Holding AG ist verpflichtet, mir auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, EU-Verordnung 2016/679) Auskunft über meine personenbezogenen Daten zu erteilen. Konkret sind diese Artikel und die DSGVO-Grundsätze relevant:

1. **Artikel 12 – Transparenz der Information, Grundsatz der Transparenz:** Der für die Verarbeitung Verantwortliche (Schufa) ist verpflichtet, die betroffene Person vor ihrer tatsächlichen Verwendung oder Verwendung klar und verständlich darüber zu informieren, wie ihre Daten verarbeitet werden und an wen sie weitergegeben werden.
2. **Artikel 15 – Recht auf Auskunft über Daten,** ich habe das Recht, eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob die Schufa Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Schufa muss uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:
3. Zweck der Verarbeitung (z.B. Bonitätsprüfung oder Bereitstellung von Daten an Telekom und O₂ Telefónica).
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt wurden (z.B. Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica).
5. Automatisierte Entscheidungslogik (z. B. im Falle von Automatisierte Einzelentscheidung – AEiE).
6. Die Quelle der Daten, wenn sie nicht direkt von Ihnen bezogen wurden.
7. **Artikel 22 – Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall**
Wenn die Schufa eine automatisierte Entscheidungsfindung anwendet, deren Ergebnis erhebliche Auswirkungen auf Sie hat (z.B. Verweigerung einer Internetverbindung), haben Sie das Recht auf:

8. Über die Logik der Verarbeitung und der Bereitstellung von Daten informiert zu werden.
 - Keine ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, bevor die Daten für eine solche Entscheidung verwendet werden.

9. Artikel 6 – Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung

Die Schufa muss ihre Verarbeitung auf Folgendes stützen:

10. Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a): Ich muss meine ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung einholen, um die Daten an die Telekom weiterzugeben.
11. Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f): Nur wenn ihr Interesse Ihre Rechte und Freiheiten nicht überwiegt.

20. Schufs Pflicht

Die Schufa ist zwingend erforderlich:

1. Um Sie transparent über die Verarbeitung von Daten und die Bereitstellung von Daten an die Telekom zu informieren.
2. Stellen Sie Ihnen Ihre Kreditwürdigkeit zur Verfügung (Informationen, d. h. Informiert Genehmigung (IG)) und erläutern Sie, auf welchen Daten sie berechnet wurde.
3. Einholung meiner ausdrücklichen Einwilligung, wenn Ihre Daten verarbeitet und an Dritte weitergegeben werden sollen, wie z.B. Telekom, O₂ Telefónica usw.

Kommt die Schufa diesen Pflichten nicht nach, kann ich einreichen:

- Zugriff auf Daten anfordern (Data Subject Access Request – DSAR).
 - Beschwerde bei der Datenschutzbehörde in Deutschland (BfDI).
 - Strafanzeige wegen Betrugs erstatten
4. Wenn die Schufa mich also nicht darüber informiert hat, wie er meine Daten verarbeitet und an wen er sie weitergibt, hat er gegen die DSGVO (EU-Verordnung 2016/679) verstoßen, nämlich gegen den Grundsatz der Transparenz nach Artikel 12 und das Recht auf Auskunft über Daten nach Artikel 15. Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) – Auskunftsrecht der betroffenen Person:

Recht auf Bestätigung und Zugang:

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Im Falle der Verarbeitung solcher Daten hat sie das Recht, Zugang zu folgenden Informationen zu erhalten:

- a) Zwecke der Verarbeitung;
- b) Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten;

- c) Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen personenbezogene Daten offengelegt wurden oder werden, insbesondere Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen;
- d) soweit möglich, die geplante Speicherdauer der personenbezogenen Daten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für deren Bestimmung;
- e) Das Bestehen des Rechts, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten, die Einschränkung ihrer Verarbeitung oder das Recht auf Widerspruch gegen eine solche Verarbeitung zu verlangen;
- f) Das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen;
- g) Wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen über deren Herkunft;
- h) Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und, zumindest in diesen Fällen, aussagekräftige Informationen über das angewandte Verfahren sowie die Tragweite und die angestrebten Folgen einer solchen Verarbeitung für die betroffene Person.

Verletzung:

5. Grundsatz der Transparenz (Art. 12 DSGVO):

Pflicht zur Bereitstellung klarer und **verständlicher Informationen** über die Verarbeitung von Daten, einschließlich ihrer Verwendung für Zwecke der automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall (AEiE).

Pflicht zur Angabe, wer Ihre Daten erhält (z.B. Deutsche Telekom AG).

6. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO):

Wenn die Schufa Sie nicht angekündigt hat, dass sie Ihre Daten an die Telekom weitergibt, oder wenn sie die Logik der automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall nicht veröffentlicht hat, handelt es sich um einen Verstoß gegen die DSGVO.

7. Art. 6 DSGVO:

Wenn die Schufa Ihre Daten ohne Ihre informierte Einwilligung oder ohne klare Rechtsgrundlage verwendet hat, handelt es sich um eine unrechtmäßige Verarbeitung.

8. Auswirkung:

- Die Schufa verstößt damit gegen geltendes Recht und jede nachträgliche Verarbeitung oder Weitergabe Ihrer Daten an einen Dritten (Telekom) ist unwirksam.

Aus diesen Gründen fordere ich das Gericht auf, sie unverzüglich zu binden:

- **Stoppen Sie die Verarbeitung meiner Daten.**
- Sie haben mir vollständige Informationen über die Verarbeitung und Empfänger Ihrer Daten zur Verfügung gestellt.
- Sie gaben mir eine Erklärung und eine Entschuldigung.

Sehr geehrtes Gericht, wenn die Schufa **gegen den Grundsatz der Transparenz verstoßen und ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachgekommen ist**, ist jede weitere Rechtfertigung oder Rechtfertigung durch die Schufa, Telekom oder O2 Telefónica irrelevant und rechtswidrig. Aufgrund dieser Rechtsgrundlagen melde ich diese direkt an den BfDI (Bundesdatenschutzbeauftragter).

Schufa, Telekom oder O2 Telefónica verstoßen gegen die DSGVO, so dass ihr Argument von "berechtigten Interessen" zu **einer leeren Ausrede und einer irrelevanten Illusion** wird.

Warum?

Ein berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) liegt nur vor, wenn:

- Ist die Verarbeitung transparent?
- Die betroffene Person wird über die Gründe für die Verarbeitung unterrichtet (Grundsatz der Transparenz – Art. 12 DSGVO).
- Es besteht kein Widerspruch zu Ihren Grundrechten (Art. 6 und Art. 22 DSGVO).

Der Grundsatz der Transparenz (Art. 12 DSGVO) ist auch dann entscheidend, wenn die Schufa oder die Telekom:

- Sie haben nicht über die Verarbeitung meiner Daten informiert,
- Sie haben nicht um Zustimmung gebeten (IG-IZ ?),

Oder

- nicht zulassen, dass ein Einspruch eingelegt wird;

Sie verstießen gegen die DSGVO. Ihr Argument von **den "berechtigten Interessen"** ist dann nur eine leere Ausrede. **Ein berechtigtes Interesse darf nicht gegen**

Grundrechte verstoßen:

- Wortlaut von **Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO**). Die Verarbeitung ist nur dann rechtmäßig, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, **es sei denn, dass die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person**, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

In dieser Bestimmung heißt es eindeutig, dass die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person Vorrang vor dem berechtigten Interesse haben, wenn die Verarbeitung der Daten **in diese Rechte eingreifen würde**.

Gerichtliche Praxis:

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einer Reihe von Urteilen betont, dass:

- Transparenz und Verhältnismäßigkeit sind von entscheidender Bedeutung – der für die Verarbeitung Verantwortliche muss nachweisen, dass seine Interessen wesentlich sind und dass die Verarbeitung der Daten

verhältnismäßig ist (z. B. das Urteil des EuGH in der Rechtssache [C-311/18 „Schrems II“](#)).

- Grundrechte nach der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 7 und 8) – der Schutz der Privatsphäre und der Schutz personenbezogener Daten sind Grundrechte, die Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen haben.

- **Schlussfolgerung:**

Verstößt die Datenverarbeitung gegen Grundrechte oder entspricht sie nicht den Anforderungen an Transparenz, Verhältnismäßigkeit und Information, kann ein berechtigtes Interesse nicht als berechnigte Grundlage angesehen werden. In diesem Fall handelt es sich um eine unrechtmäßige Verarbeitung.

Fall **C-311/18 („Schrems II“)** Es ist ähnlich wie meine Situation in den folgenden Aspekten:

- Schutz der Grundrechte und personenbezogener Daten: Im Fall von Schrems II ging es um den Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO, insbesondere um Garantien, dass die Übermittlung oder Verarbeitung personenbezogener Daten nicht gegen die Grundrechte der betroffenen Person verstößt. In meinem Fall besteht die Ähnlichkeit darin, dass meine Daten von Schuf und Telekom ohne meine informierte Zustimmung verarbeitet und weitergegeben wurden, was einen Verstoß gegen die Grundsätze der DSGVO darstellt.
- **Nichteinhaltung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und Transparenz:** Schrems II betonte, dass jede Datenverarbeitung verhältnismäßig und transparent sein muss. Wenn weder die Schufa noch die Telekom für Transparenz sorgten (z.B. indem sie Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten oder über AIR informierten), verstießen sie gegen dieselben Grundsätze wie im Urteil C-311/18.
- **Fehlende Rechtsgrundlage:** Im Fall Schrems II entschied der Gerichtshof, dass der Rechtsrahmen in den USA (EU-US Privacy Shield) nicht ausreicht, um die Daten der europäischen Bürger zu schützen. Ähnlich verhält es sich in meinem Fall, wenn die Schufa oder die Telekom keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten nachgewiesen haben, ist ihre Tätigkeit illegal.
- **Berechnigtes Interesse** vs. Grundrechte: Schrems II betonte, dass auch wenn ein "berechtigtes Interesse" an der Verarbeitung von Daten besteht, dieses Interesse nicht gegen die Grundrechte und Grundfreiheiten des Einzelnen verstoßen darf. In meinem Fall bedeutet dies, dass das "berechnigte Interesse" von Schuf und Telekom (z.B. Schutz vor Zahlungsausfällen) keinen Eingriff in meine Grundrechte, wie das Recht auf Privatsphäre, den Schutz personenbezogener Daten und die Nichtdiskriminierung, rechtfertigen kann.
- **Unverhältnismäßige Folgen** für die betroffene Person: Schrems II wies darauf hin, dass unverhältnismäßige Folgen der Datenverarbeitung (z.B. Diskriminierung oder Rechtsverlust) nicht hinnehmbar sind. In meinem Fall ist es ein ähnliches Problem, wenn Ihnen der Zugang zum Internet zu einem vernünftigen Preis aufgrund der unangemessenen Verwendung Ihrer Daten verweigert wird.

- Dieses Urteil bestärkt mich in meiner Argumentation, dass, wenn Schufa und Telekom gegen die Grundsätze der DSGVO verstoßen haben, ihre Tätigkeit rechtswidrig ist und meine Grundrechte Vorrang vor ihren **"angeblichen berechtigten Interessen" haben.**
- Ihr Recht auf Privatsphäre.
- Das Recht auf faire und transparente Datenverarbeitung.
- Recht auf Zugang zu Informationen (Internet).

Was bedeutet das?

Ihre Versuche, die Verarbeitung von Daten mit **"berechtigten Interessen"** zu rechtfertigen, sind nichtig. Sie können die Verpflichtung nicht umgehen:

- Um meine Einwilligung nach Aufklärung einzuholen.
- Meine Daten transparent zu verarbeiten.

Respektieren Sie mein Recht auf Widerspruch und Zugang zu Informationen.

Fazit: Ihre **"berechtigten Interessen"** sind rechtlich unwirksam und ich habe jedes Recht, Genugtuung zu verlangen oder weitere Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich einer Klage oder Meldung an Aufsichtsbehörden wie den BfDI oder direkt an den EGMR, die Polizei und Schadensersatz nach Artikel 82 der DSGVO zu verlangen.

Wenn die Schufa oder die Telekom gegen die DSGVO verstoßen haben, verliert ihr Argument der **"berechtigten Interessen"** wirklich ihre Berechtigung und wird zu **einer leeren Ausrede und einer irrelevanten Illusion.**

Warum ist diese Bezeichnung korrekt?

- **Ein Verstoß gegen die DSGVO vereitelt die berechtigten Interessen von:**

Wurden wesentliche Pflichten wie Auskunft, Einwilligung oder Achtung der Rechte der betroffenen Person nicht erfüllt, können sich Schufa, O2 Telefónica oder Telekom nicht auf berechnete Interessen berufen.

- **Das berechnete Interesse hängt von der rechtmäßigen Verarbeitung ab:**
- Sie muss transparent und verhältnismäßig sein und darf nicht in **die Grundrechte einer** Person eingreifen.
- Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, **verliert das "berechnete Interesse"** jegliche Rechtskraft.

Illusion eines berechtigten Interesses:

Wenn ein Unternehmen behauptet, in **einem "berechtigten Interesse" zu handeln**, aber gleichzeitig gegen die DSGVO verstößt, ist dieses Argument lediglich ein Versuch, illegales Verhalten zu rechtfertigen, und wird zu einer Fata Morgana.

Fazit: Meine Formulierung **"irrelevante Illusion"** drückt treffend aus, dass ihre Argumente über **"berechnete Interessen"** irreführend und ohne Rechtsgrundlage ungültig sind.

Geschützte personenbezogene Daten sind gesetzlich genauso geschützt, dass sie nicht nach Belieben gehandhabt, gehandelt und gehandelt werden können. Die Logik hinter der DSGVO und anderen Gesetzen besteht darin, den Einzelnen vor Missbrauch seiner Daten zu schützen und Transparenz und Fairness bei der Verarbeitung zu gewährleisten. Meine geschützten persönlichen Daten wurden für den Geschäftsprofit der gierigen Agentur Schufa Holding AG und für den Profit der gierigen Telekom missbraucht, um mir den Zugang zum Internet zu erschwinglichen Preisen und mit der klaren Absicht zu verweigern, mich zu zwingen, teures Internet für 108 €/Monat zu kaufen.

Das Wesen des Schutzes personenbezogener Daten:

21. Einwilligung als Grundprinzip:

- Das Gesetz verlangt, dass jeder für die Verarbeitung Verantwortliche für personenbezogene Daten (Schufa, Telekom usw.) eine informierte Einwilligung der betroffenen Person für die Datenverarbeitung einholt, es sei denn, die Verarbeitung beruht auf einer anderen Rechtsgrundlage (z. B. vertragliche Verpflichtungen, berechtigte Interessen, steuerliche Verpflichtungen, Sicherheit usw.).
- Liegt eine Einwilligung nicht vor oder wurde sie nicht korrekt erteilt, ist die Verarbeitung der Daten rechtswidrig.
 1. Verbot von Diskriminierung und Manipulation:
 - Personenbezogene Daten dürfen nicht für diskriminierende oder unlautere Geschäftspraktiken missbraucht werden. Wenn die Schufa ohne mein Wissen mit meinen Daten handelt, handelt es sich um unlautere Geschäftspraktiken!
 - Eine automatisierte Entscheidungsfindung (z.B. über AEiE) ohne Information und ohne Widerspruchsmöglichkeit stellt einen Verstoß gegen die DSGVO dar.
 2. Grundsatz der Transparenz:
 - Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, die betroffene Person in klarer und verständlicher Weise über den Zweck und die Art und Weise der Datenverarbeitung zu informieren. Wird dieser Grundsatz nicht befolgt, verstößt der Verwalter gegen das Gesetz.
 3. Verbot des Handels:
 - Die Weitergabe von Daten an Dritte zum Zwecke des Erwerbs ohne Einwilligung der betroffenen Person ist ein direkter Verstoß gegen die DSGVO, da sie das Recht auf Privatsphäre verletzt.

Dem Gericht muss klar sein, dass:

In Ermangelung einer informierten Zustimmung ist es ein direkter Verstoß gegen das Gesetz und meine Grundrechte.

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall, wie z.B. die Verweigerung der Bereitstellung eines Internetanschlusses auf der Grundlage von Schufa-Daten, ist rechtswidrig, wenn:

1. Die Schufa machte keine Auskunft darüber, wie sie die Daten verarbeitet.
2. Die Telekom hat diese Daten ohne Ihre Einwilligung verwendet.

3. Die berechtigten Interessen von Schuf oder Telekom sind unerheblich, wenn sie gegen die DSGVO verstoßen und eine Diskriminierung oder einen Schaden verursachen.

Schlussfolgerung:

Jeglicher Handel mit geschützten personenbezogenen Daten und deren Manipulation ohne Zustimmung der betroffenen Personen verstößt gegen die Logik von Recht und Gerechtigkeit. Dies sollte dem Gericht bei der ersten Prüfung der Beweise klar sein. Meine Ansprüche sind berechtigt und werfen ein Schlaglicht auf ein zentrales Problem: den Missbrauch meiner geschützten personenbezogenen Daten durch Schuf und Telekom zur Gewinnmaximierung, zur Schädigung meiner Rechte und berechtigten Interessen.

Analyse des Problems:

1. **Missbrauch personenbezogener Daten:**
Meine personenbezogenen geschützten Daten wurden ohne meine informierte Zustimmung und gegen die Logik ihrer Verwendung und Existenz im Datenschutzgesetz verwendet, was einen direkten Verstoß gegen die DSGVO darstellt.
2. Wenn die Schufa Ihre Daten ohne ausreichende Rechtsgrundlage (z.B. Ihre Einwilligung) an die Telekom weitergegeben hat, handelt es sich um eine rechtswidrige Datenübertragung.
3. **Kommerzieller Gewinn:**
Die Schufa verdient Geld mit der Bereitstellung von Daten und handelt damit direkt mit geschützten personenbezogenen Daten, was gegen die Grundsätze des Datenschutzes und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung ohne meine informierte Einwilligung verstößt.
4. Die Telekom nutzt diese Daten, um Dienstleistungen zu einem vernünftigen, erschwinglichen Preis abzulehnen und Sie zu einer teureren Lösung zu drängen, was deutlich macht, dass ihr "**berechtigtes Interesse**" nur das Interesse ist, auf Kosten Ihrer Rechte zu profitieren.
5. **Diskriminierung und vorsätzliche Schädigung:**
Die Verweigerung des Zugangs zum Internet zu erschwinglichen Preisen auf der Grundlage Ihres finanziellen Status ist diskriminierend und illegal.
6. Das Drängen auf teures Internet für 108 €/Monat zeigt die klare Absicht, Ihre Situation zu Ihrem eigenen Vorteil auszunutzen.
7. **Auswirkung:**
Solche Praktiken verstoßen gegen die Grundsätze des fairen Wettbewerbs, des Verbraucherschutzes und der Grundrechte auf Zugang zum Internet zu angemessenen, erschwinglichen Preisen, ohne Einschränkungen oder Diskriminierung.

Ich fordere daher:

1. Sofortige einstweilige Verfügung, um solche Praktiken durch Schufy und die Telekommunikationsunternehmen zu unterlassen.

2. Entschädigung für die verursachten Schäden und Verletzungen, und stellen Sie mir unverzüglich eine Entscheidung zu und bestätigen Sie meinen Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 1.000.000 €.
3. Sicherstellung einer verfügbaren Internetverbindung in Übereinstimmung mit meinen Rechten zu erschwinglichen Preisen.
4. Strafrechtliche Konsequenzen gegen die Verantwortlichen für den Missbrauch personenbezogener Daten und Diskriminierung ziehen.

All diese Beweise und meine Erklärung offenbaren das grundlegende Problem des systematischen Missbrauchs personenbezogener Daten und weisen eindeutig auf unethische und illegale Praktiken hin, die gerichtlich und strafrechtlich bekämpft werden müssen.

Die Telekom nutzt Ihre Daten, um die Erbringung von Diensten zu einem vernünftigen Preis zu verweigern und drängt Sie zu einer viel teureren Lösung, was deutlich macht, dass ihr sogenanntes "berechtigtes Interesse" nichts anderes ist als das Bemühen, ihren Gewinn auf Kosten Ihrer Grundrechte zu maximieren.

Direkte Beweise:

1. Verstöße gegen das Gesetz – DSGVO, die vorschreibt, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten den Grundsätzen der Transparenz, Information und Rechtmäßigkeit entsprechen muss.
2. Diskriminierung – Benachteiligung des Verbrauchers aufgrund seiner Kreditwürdigkeit, was einen klaren Verstoß gegen die Grundsätze der Nichtdiskriminierung darstellt.
3. Schädigungsabsicht – Klar formulierte Schritte, um Kunden zu zwingen, nachteilige Lösungen zu akzeptieren.

Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Verfolgung eines "berechtigten Interesses" als Vorwand genutzt wird, um unethische und illegale Praktiken zu rechtfertigen. Darauf kann es keine andere Antwort geben als eine eindeutige strafrechtliche Verantwortlichkeit vor dem Gesetz!

Ich habe das Recht, das Gericht zu ersuchen, die Schufa vor Gericht zum Nachweis zu verpflichten, ob ich ihr eine informierte Einwilligung zur Verarbeitung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an einen Dritten, d.h. ein Telekommunikationsunternehmen wie die Telekom oder O2 Telefónica, erteilt habe oder nicht. Wenn die Schufa eine solche Einwilligung nicht vorlegt oder deren Vorliegen nicht nachweist, ist ihre Verarbeitung und Weitergabe meiner Daten unrechtmäßig, was gegen die DSGVO (insbesondere die Artikel 6 und 7 der DSGVO, die die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung und die Voraussetzungen für die Einwilligung regeln) verstößt.

Diese Informationen sind entscheidend für meine Entschädigungsklage, da sie bestätigen, dass meine persönlichen Daten ohne mein Wissen und meine Zustimmung verwendet wurden, was eine Verletzung meiner Rechte darstellt. Ich fordere das Gericht auf, diese Informationen in meine Klage aufzunehmen. Wenn die Schufa nicht in der Lage ist, eine informierte Einwilligung nachzuweisen, **wird ihr Argument des „berechtigten Interesses“ zu einer bloßen, irrelevanten Illusion!**

Aus den oben genannten Gründen, Beweisen und Tatsachen ist unbestreitbar, dass das Recht und die Gerechtigkeit auf meiner Seite stehen. Die beklagten Unternehmen irren sich, wenn sie glauben, dass ihre Handlungen von der Regierung gedeckt werden und sie dadurch rechtlichen Konsequenzen und Strafen entgehen können, die, wie allgemein bekannt ist, oft nicht durchgesetzt werden. Sollte der von mir geforderte Schadensersatzbetrag jedoch nicht bis zum 31.12.2024 beglichen werden, wird dieser Betrag ab dem 1.1.2024 auf 30.000.000 € erhöht.

Diese Erhöhung wird nicht nur ihre Weigerung widerspiegeln, den umfangreichen Kartellbetrug zu beenden, sondern auch ihre fortgesetzten Bemühungen, die Gewinne auf Kosten der Bürger Deutschlands und der EU zu maximieren. Ein solches Verhalten zeigt eindeutig ihre Verdorbenheit, und meine Reaktion wird daher angemessen, kompromisslos, entschlossen und synchron sein. Die Vorstellung, dass sie systematisch die Bürger Deutschlands und der EU betrügen, Verbraucher ungestraft schädigen, ihre Rechte verletzen und gleichzeitig rechtlicher Verantwortung entgehen können, ist illusorisch und für mich absolut inakzeptabel.

Viele Informationen in diesem Dokument kommen absichtlich mehrfach vor, jedoch stets in einem anderen Kontext, um sie zu veranschaulichen und ein besseres Verständnis zu ermöglichen. Ich bitte daher um Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen 10.12.2024

Peter Ferenc.....



Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Dátum: 10. December 2024

Žiadosť o vydanie súdneho príkazu

Predmet: Žiadosť o vydanie súdneho príkazu pre Schufu na predloženie môjho informovaného súhlasu.

Vážený súd Landshut,

Týmto Vás žiadam o vydanie súdneho príkazu agentúre Schufa Holding AG, ktorým by Schufa Holding AG bola zaviazaná predložiť môj informovaný súhlas (IS) na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane, konkrétne spoločnosti Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica, alebo akejkoľvek inej telekomunikačnej spoločnosti.

Odôvodnenie:

1. Zásada transparentnosti a informovaný súhlas:

Podľa článku 12 a 13 GDPR je Schufa povinná **transparentne** informovať dotknutú osobu o účele spracovania jej osobných údajov a zároveň získať jej **informovaný súhlas** pred akýmkoľvek poskytnutím údajov tretej strane.

2. Nezákonné spracovanie údajov:

Doposiaľ mi nebol poskytnutý žiadny dôkaz o tom, že by som poskytol súhlas so spracovaním a poskytovaním mojich údajov agentúre Schufa Holding AG. Bez takéhoto súhlasu sú všetky činnosti Schufu v tejto súvislosti nezáonné a v rozpore s GDPR.

3. Kľúčový dôkaz:

Predloženie môjho informovaného súhlasu od Schufu je kľúčové pre objasnenie otázky zákonnosti spracovania mojich údajov a následného odmietnutia služieb zo strany Deutsche Telekom AG či O₂ Telefónica. Inak bez tohto informovaného súhlasu je spracovanie mojich údajov nelegálne a použitie Automatizovaného individuálneho rozhodovania (AIR) je neplatné.

Schufa na spracovanie a predaj mojich údajov tretej strane, ako je Telekom, potrebuje disponovať silným právnym základom podľa GDPR. Tento právny základ môže byť:

4. Informovaný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR):

Schufa by potreboval váš výslovný informovaný súhlas, ak spracováva alebo poskytuje vaše údaje na účely, ktoré nie sú nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na ochranu zákonných záujmov. A preto vyzývam súd, aby súdnym príkazom si vyžiadal od Schufu môj výslovný informovaný súhlas (IS) a poskytol ho ako dôkaz.

5. Zákonná povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR):

Ak by teoreticky existoval konkrétny právny predpis, ktorý by nariaďoval sprístupnenie údajov Telekomu, musel by to Schufa preukázať. V tomto prípade by však Schufa aj Telekom museli presne uviesť, aký zákon im to povoľuje.

6. Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR):

Schufa môže tvrdiť, že spracováva údaje na základe oprávnených záujmov, ale:

Tieto záujmy nesmú prevažovať nad mojimi právami a slobodami.

Schufov predaj mojich údajov Telekomu sa nepovažuje za Schufov oprávnený záujem, pretože predaj osobných údajov na komerčné účely nie je nevyhnutný a neexistuje dostatočne silný legitímny dôvod na takéto spracovanie.

Na margo Schufovho obhajcu zo dňa 20.11.2024:

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (strana 3)

7. Nezákonný predaj údajov:

Ak Schufa poskytuje údaje bez môjho informovaného súhlasu alebo bez iného dostatočného právneho základu, ide o porušenie GDPR. Predaj údajov iba na zisk alebo komerčné účely, ako v prípade Telekomu, rozhodne nespadá pod „oprávnený záujem“.

Záver:

Schufa ani Telekom nemajú automatické právo na spracovanie a zdieľanie vašich údajov. Predaj údajov tretej strane, ako je Telekom, musí byť podložený výslovným informovaným súhlasom, alebo by musel uviesť veľmi silné právne zdôvodnenie – čo sa v prípade obchodných praktík, ako je predaj údajov na komerčné účely, ukazuje ako nelegitímne.

Ak Schufa tvrdí, že spracováva moje údaje na základe oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), nemusí získavať môj výslovný informovaný súhlas, ale musí splniť tieto podmienky:

9. Test oprávneného záujmu (balancing test):

Schufa musí preukázať, že jeho oprávnené záujmy na spracovaní údajov prevažujú nad mojimi základnými právami a slobodami.

Tento test zahŕňa analýzu, či je spracovanie údajov:

- **Nevyhnutné** (musí byť pre Schufu alebo jej klienta nevyhnutné na konkrétny účel, napr. Ochrana pred neplatením),
- **Primerané** (nesmie spôsobovať neprimerané zásahy do mojich práv, napríklad ak vedie k diskriminácii, alebo k odmietnutiu internetového pripojenia kvôli bonite), potom ide o neprimerané zásahy.
- **Transparentné** (musím byť jasne informovaný o spracovaní). GDPR (**článok 5 ods. 1 písm. a**). Transparentné spracovanie znamená, že jednotlivci musia byť jasne, presne a zrozumiteľne informovaní o tom, ako budú ich údaje spracovávané, na aký účel a aké právne základy sa na toto spracovanie vzťahujú. Ak ma teda Schufa neinformoval, čo ma skutočne neinformoval a nedisponuje ani mojim informovaným súhlasom, tak potom jeho rozprávka o „**oprávnených záujmoch**“ sa stáva jeho **prázdnu nezákonnou ilúziou**. Schufa ani Telekom nemôžu používať oprávnený záujem. Navyše ak spracovanie porušuje ktorýkoľvek princíp GDPR čo i len v jednom bode, tak ich činnosť je nezákonná! Čiže ak ma Schufa neinformoval, tak sa nemôže odvolávať na „**oprávnené záujmy**“ a ani na **článok 6 odst. 1 písmeno f**! Citujem **článok 5 GDPR, „Porušenie ktoréhokoľvek z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania“**! No a neinformoval ma ani Schufa, ani Telekom a ani O2 Telefónica! A už nemusíme ani ďalej pokračovať!!! Vymaľované!!!!

10. Transparentnosť a informovanosť:

Aj v prípade ak nepotrebuje váš súhlas, musia vás jasne informovať, že vaše údaje budú spracované na základe oprávneného záujmu. Ak ma teda o tom neinformovali, porušili zásadu transparentnosti podľa článku **5 GDPR**. Citujem **článok 5 GDPR, „Porušenie ktoréhokoľvek z týchto z týchto princípov znamená nezákonnosť spracovania“**!

11. Právo na námietku:

Máte právo namietiť proti spracovaniu vašich údajov na základe oprávneného záujmu. Ak podáte námietku, Schufa musí spracovanie zastaviť, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené zákonné dôvody.

12. Záver:

Ak Schufa tvrdí, že spracúva vaše údaje na základe oprávneného záujmu, nemusí získať váš výslovný informovaný súhlas, ale:

Musí vás však informovať a umožniť vám podať námietku.

Ak ma Schufa **neinformoval** alebo nepreukáže oprávnený záujem, **spracovanie je nezákonné**.

Ak Schufa údaje predáva Telekomu, tento predaj nemôže byť oprávneným záujmom, pretože nejde o spracovanie údajov v nevyhnutnej miere, ale o komerčný predaj a zisk.

Dúfam, že som to súdu jasne a polopatisticky vysvetlil, zdôvodnil a zargumentoval.

A preto žiadam súd, aby:

Zaviazal Schufu Holding AG predložiť môj informovaný súhlas (IS) v súlade s GDPR ako dôkaz o ich nezákonnosti v prípade neposkytnutia IS.

Zabezpečil, že všetky údaje a dokumenty súvisiace s týmto prípadom budú predložené na účely prešetrenia orgánom činných v trestnom konaní a zákonnosti ich konania.

Na právnickú kanceláriu LATHAM & WATKINS podávam súdu sťažnosť, tak ako aj na právnickú komoru za to, že ešte súdny spor ani poriadne nezačal a už prejudikovala súdu moju prehru a citujem **„žiadne vyhliadky na úspech v tomto konaní“** proti žalovaným, čím ovplyvňuje nezákonne lžami súd proti mojej žalobe a svojimi vyjadreniami podnecuje súd k negatívnym emóciám v môj neprospech. A taktiež zvažím podanie trestného oznámenia na túto advokátsku kanceláriu v tejto súvislosti.

Rozhodnutie súdu

Súd by mal rozhodovať spravodlivo a v súlade so zákonom, nielen vo vzťahu k mojím žalovaným stranám, ale aj vo vzťahu ku mne ako účastníkovi konania. Jasné dôkazy o mojej finančnej situácii už boli predložené a súd by mal oprávnenosti v mojej žiadosti rešpektovať zásady procesnej ekonomiky a proporcionality.

1. **Moja finančná situácia:** Nemám dostatočné finančné prostriedky na úhradu trov konania, čo bolo doložené v mojej žiadosti o Prozesskostenhilfe.
2. **Zásada spravodlivého procesu (čl. 6 EDLP):** Žiadosť o úhradu trov konania je v rozpore s mojím právom na prístup k spravodlivému procesu, ak súd neberie do úvahy moju finančnú situáciu.
3. **Zásada rovnosti pred zákonom (Fiat justitia, ruat caelum):** Súd nesmie vynucovať povinnosti, ktoré nie sú primerané alebo spravodlivé v rámci mojej konkrétnej situácie.

Návrh:

Res ipsa loquitur – Skutky hovoria samé za seba

Na základe všetkých predložených faktov, dôkazov a jasného porušenia mojich práv protistranou, nie je potrebné vykonávať ďalšie zbytočné dokazovanie. Samotné okolnosti prípadu hovoria samy za seba, že došlo k závažnému porušeniu zákonných noriem, vrátane GDPR, a že oprávnené záujmy protistrany sú neopodstatnené a irelevantné. „Res ipsa loquitur“ jasne dokazuje nezákonné spracovanie mojich osobných údajov a odopretie služieb na základe diskriminácie.

Ratio decidendi – Právny dôvod rozhodnutia

Protistrana, konkrétne Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG, nepredložili žiadny právny základ, ktorý by odôvodnil ich konanie. Neexistuje žiadny zákonný dôvod pre použitie AIR bez môjho informovaného súhlasu a porušenie princípov transparentnosti podľa článku 5 GDPR. Ich obhajoba postavená na „oprávnených záujmoch“ nemá oporu v práve, a preto sa ich konanie považuje za nezákonné. Súdu preto navrhujem rozhodnúť na základe „Ratio decidendi“ v môj prospech.

Fiat justitia, ruat caelum – Spravodlivosť pre všetkých

Právny systém má platiť rovnako pre všetkých, vrátane samotného súdu. Preto žiadam, aby boli všetky moje dôkazy posúdené objektívne a podľa platných zákonov, bez ohľadu na postavenie protistrany. Protistrana nemôže mať výhodu iba na základe svojej veľkosti alebo ekonomickej sily.

Zásada proporcionality a procesnej ekonomiky

V súlade so zásadou proporcionality a procesnej ekonomiky žiadam, aby súd nepodmieňoval ďalšie konanie mojou povinnosťou zabezpečiť právneho zástupcu, keďže predložené dôkazy a argumenty sú jasné a nespochybniteľné. Povinnosť zabezpečiť právneho zástupcu by bola v tomto prípade zbytočná a neprimeraná vzhľadom na jasnosť skutkového stavu.

Logika mojich argumentov je pevná a opiera sa o zásady spravodlivého procesu. Ak sú fakty jednoznačné, právo je na mojej strane a okolnosti prípadu jasne naznačujú úspech mojej žaloby, súd by mal v takom prípade:

1. **Zohľadniť jasnosť prípadu:** Podľa zásady „Res ipsa loquitur“ (veci hovoria samy za seba) je zjavné, že náklady na konanie by mali byť neskôr pokryté protistranou, ak moja žaloba uspeje.
2. **Zohľadniť zásadu procesnej ekonomiky:** Povinnosť žiadať od vás súdne trovy v takomto prípade by mohlo byť považované za zbytočné zdržiavanie, ak už je zrejmé, že na konci procesu ich bude hradiť protistrana.
3. **Zohľadniť právo na prístup k spravodlivosti:** Ak vám ukladanie trov znemožňuje pokračovať v konaní, môže to byť v rozpore s vaším právom na spravodlivý proces (čl. 6 EMRK).

Súd by nemal požadovať úhradu trov odo mňa, ak existuje vysoká pravdepodobnosť, že protistrana prehrá a bude povinná ich uhradiť. Navyše, ak by súd na úhrade trov trval a ja by som kvôli tomu nemohol pokračovať v konaní, mohlo by to byť považované za prekážku prístupu k spravodlivosti.

Záver

Týmto sa na Vás vážený súd obraciam s nasledujúcimi otázkami a žiadosťami:

1. Chráni Schufa moje zákonom chránené osobné údaje tak, že ich bez môjho vedomia a súhlasu predáva telekomunikačným spoločnostiam?
2. Komu chcete tvrdiť, že Schufa koná legálne?

Nechápem, ako je možné, že v 21. storočí nemecký súd kryje kriminálnikov a podvodníkov, ako sú Schufa, Telekom a vláda Spolkovej republiky Nemecko.

Moje požiadavky:

1. Žiadam od súdu informáciu, či sudca pochopil podstatu tohto celého podvodu zo strany Schufa, ako je popísané v tomto dokumente, a to bezodkladne a písomne.

2. Náhradu škody vo výške 1 000 000 eur považujem za platnú až do najbližšej listovej korešpondencie od vás, pretože môj čas je cenný a nebudem tolerovať jeho zbytočné plytvanie zo strany súdu v Landshute. Moja požadovaná suma odškodnenia je len symbolická v porovnaní so škodami, ktoré toto kartelové sprisahanie spôsobilo občanom Nemecka a Európskej únie. Ak súd čo najskôr neprijme pozitívne rozhodnutie, zvýším výšku odškodnenia na maximálnu možnú hodnotu.

Z tohto dokumentu jednoznačne vyplýva, že ani právnik, ani tlmočník nie sú potrební, tak ako aj trovy konania, pretože na základe nepriestrelných dôkazov, ktoré som tu predložil, je dostatočné rozhodnúť o uznaní mojej náhrady škody a vydať rozhodnutie.

Týmto žiadam súd v Landshute, aby uložil žalovanej spoločnosti Deutsche Telekom AG a Schufa Holding AG, povinnosť uhradiť túto sumu 1 000 000€ najneskôr do 31.12.2024, čo najrýchlejšie, na nasledovný účet:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308

Bic: GIBASKBX

Na základe uvedeného žiadam súd, aby rozhodol v môj prospech a potvrdil porušenie mojich práv, ako aj nezákonnosť konania protistrany. Zároveň žiadam o priznané odškodnenie za spôsobené škody a diskrimináciu, ktorým som bol vystavený.

Verím, že tento krok prispeje k spravodlivému posúdeniu veci a ochrane mojich práv podľa GDPR. Všetky dôkazy a podrobnosti prípadu sú zanalyzované a preukázané v tomto dokumente od strany 5 vrátane vyššie uvedených skutočností .

S úctou,

Kumhausen dňa 10.12.2024

Peter Ferenc

Súhrn relevantných priamych a zákonných dôkazov proti žalovaným spoločnostiam Schufa a Telekom.

1. Schufa Holding AG a poskytovanie chránených osobných údajov

Schufa Holding AG môže spracovávať údaje v súlade s GDPR a BDSG. Poskytovanie údajov je možné len na základe zákonného právneho základu, alebo oprávneného záujmu ale spotrebiteľ nesmie byť diskriminovaný.

Kľúčové podmienky zahŕňajú:

Informovaný súhlas, transparentnosť a možnosť podať námietku. Ak nevidíme čo podpisujeme, nemožno hovoriť o transparentnosti. Pri procese žiadosti o internet nevidíme čo podpisujeme, takže nemožno hovoriť o transparentnosti, ktorá je kľúčová!

Transparentnosť je kľúčovou zásadou spracovania osobných údajov podľa GDPR (článok 5 ods. 1 písm. a). Transparentné spracovanie znamená, že jednotlivci musia byť jasne, presne a zrozumiteľne informovaní o tom, ako budú ich údaje spracovávané, na aký účel a aké právne základy sa na toto spracovanie vzťahujú.

Ak pri žiadosti o internet nie ste dostatočne informovaní o tom, čo podpisujete, aký bude účel a rozsah spracovania vašich údajov a aké sú vaše práva, toto spracovanie nespĺňa požiadavky GDPR na transparentnosť. Ide o zásadný nedostatok, ktorý znamená nezákonné spracovanie údajov.

Okrem toho, nedostatok transparentnosti môže viesť k tomu, že spotrebiteľ nemá možnosť podať informovaný súhlas alebo využiť právo na námietku voči spracovaniu údajov, čo je v rozpore s GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie a spracovanie, akým je AIR, musí obsahovať ľudskú kontrolu a zákazník má právo byť informovaný (IS) a musí mať možnosť podať námietku alebo podať nesúhlas s AIR.

Záver: Schufa musí preukázať, že koná v súlade s GDPR. Ak sa preukáže nedostatok informovania alebo súhlasu, došlo k porušeniu zákona.

14. Odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia

Telekom a O₂ Telefónica mi odmietli poskytnúť pripojenie na základe údajnej bonity od Schufa Holding AG, pričom mi ani nevysvetlili, čiže neinformovali a ani nepreukázali oprávnený záujem alebo môj informovaný súhlas.

Môj alternatívny internet stojí mesačne 108 €, čo v priebehu piatich rokov znamená zvýšené náklady o 4 380 €. Dôkaz o platbe Telekomu sa nachádza v poskytnutých výpisoch z bankového účtu.

Záver: Odopretie internetu je diskriminačné a finančne neúmerné, čím narúšajú moje základné práva a princíp proporcionality.

15. Porušenie GDPR a Článku 22 GDPR

16. Automatizované individuálne rozhodovanie (AIR) nesmie byť použité bez informovaného súhlasu.

Telekom spracováva vaše údaje bez toho, aby vás informoval o logike a dôsledkoch AIR.

Záver: Moje právo byť informovaný a ochrana osobných údajov boli porušené. GDPR zakazuje takéto konanie.

17. Diskriminácia na základe insolventnosti

1. Insolventnosť nie je platným dôvodom na odopretie internetu. § 78 TKG a Článok 14 EDĽP zaručujú nediskriminačný prístup k internetu.

Záver: Odopretie prístupu na základe insolventnosti je porušením základných práv a zákona o telekomunikáciách.

18. Neprimeranosť finančných rizík

1. Poskytovateľ riskuje nezaplatenie maximálne 40 €, zatiaľ čo ja čelím neúmerným nákladom na alternatívny internet. Táto nerovnováha rizika dokazuje neprimeranosť a neopodstatnenosť tvrdenia Schufu a Telekomu či O₂ Telefónica o oprávnenom záujme.

Záver: Neexistuje právne opodstatnenie a teda právny základ na zamietnutie mojej žiadosti o pripojenie na internet.

19. Vplyv na moje základné práva

1. Odopretie internetu narušuje moje právo na súkromie, informácie a slobodu prejavu podľa Článkov 8, 10 a 14 EDĽP. Tieto moje práva prevažujú nad obchodnými záujmami telekomunikačných spoločností.

Záver: Telekom a Schufa porušili a porušujú moje základné práva garantované európskym právom.

20. Dôkazy

10. Dokumentácia Schufa a GDPR:

Preukazuje nedostatok informovanosti a neoprávnené spracovanie údajov.

11. Faktúry za alternatívny internet:

Preukazujú finančné zaťaženie v dôsledku odmietnutia služby.

3. Trestné oznámenia a žaloby:
Potvrdzujú moje kroky na ochranu práv.
4. Kalkulácia finančných nákladov:
Dokazuje neprimeranosť zaťaženia v porovnaní s minimálnym rizikom poskytovateľa.

Záver: Na základe tejto chronológie a argumentácie je preukazné, že moje práva boli a sú systematicky porušované.

21. Získanie AIR

1. Schufa Holding AG, podobne ako Deutsche Telekom AG, sú povinný získať informovaný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v prípadoch, kde neexistuje iný zákonný základ na spracovanie podľa GDPR. To znamená, že ak Schufa poskytuje moje osobné údaje tretím stranám, napríklad telekomunikačným spoločnostiam, za účelom hodnotenia bonity alebo iných automatizovaných rozhodnutí, je povinná mňa o tomto postupe informovať a získať môj informovaný súhlas, pokiaľ sa nemôže oprieť o iný zákonný základ (napr. Oprávnený záujem).
 2. Hlavné body týkajúce sa Schufa podľa GDPR:
 1. **Informovaný súhlas:** Ak Schufa spracúva alebo poskytuje moje osobné údaje, musí vás o tom jasne informovať, vrátane účelu spracovania a jeho následkov. Tento súhlas musí byť:
 - Dobrovoľný,
 - Transparentný,
 - Informovaný,
 - Jednoznačný,
 - Poskytnutý vopred.
 2. **Transparentnosť:** Schufa je povinný zabezpečiť transparentnosť v procese spracovania mojich údajov, čo znamená, že musím byť jasne informovaný o tom, ako budú moje údaje spracované a komu budú poskytnuté.
 3. **Právo na námietku:** Mám právo podať námietku voči spracovaniu mojich osobných údajov, ak mám dôvod sa domnievať, že spracovanie nie je v súlade s GDPR, vrátane prípadu, keď sa používa automatizované individuálne rozhodovanie.
- Podľa článku 21 GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu (napríklad Schufu alebo Telekomu).**
- Konkrétne, článok 21 GDPR stanovuje:
1. Právo namietať proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov:

Ak spracovanie vašich osobných údajov prebieha na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Správca potom nesmie ďalej spracovávať vaše údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi právami a slobodami, alebo ak spracovanie nie je potrebné na uplatnenie právnych nárokov.

2. Právo namietať proti priamemu marketingu:

Máte absolútne právo namietať, ak sú vaše údaje spracovávané na účely priameho marketingu (toto sa však netýka môjho prípadu, ak ide o poskytovanie údajov Schufou pre Telekom).

4. **Automatizované rozhodovanie (článok 22 GDPR):** Ak Schufa používa moje údaje na automatizované individuálne rozhodovanie, ktoré má právne alebo významné dôsledky (napr. Rozhodnutie o schválení internetového pripojenia), musí byť toto spracovanie:
 - **Zákonné,**
 - **Transparentné,**
 - **Nediskriminačné**
 - **A musí existovať možnosť ľudského zásahu, ak rozhodnutie ovplyvňuje moje práva.**
8. **Aké sú dôsledky nedodržania?** Ak Schufa neposkytne tieto informácie a nezíska môj informovaný súhlas tam, kde je to potrebné, Je to priamym porušením GDPR.
9. Schufa a Telekom sú teda povinné dodržiavať rovnaké princípy GDPR, vrátane získania informovaného súhlasu tam, kde je to potrebné a zabezpečiť transparentnosť spracovania vašich osobných údajov.
10. Ak Schufa priamo predáva moje osobné údaje spoločnostiam ako Telekom, bez môjho informovaného súhlasu, ide o jasné porušenie GDPR. V takom prípade spracovanie mojich osobných údajov sa považuje za neoprávnené a nezákonné. GDPR stanovuje jasné pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi, vrátane:

Zákonné spracovanie (Článok 6 GDPR): Spracovanie údajov je možné len na základe zákonného dôvodu, ako je informovaný súhlas, plnenie zmluvy, zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem. **Predaj údajov tretej strane (Telekom) nie je považovaný za oprávnený záujem**, ak nemám možnosť vopred vyjadriť súhlas - nesúhlas alebo námietku.

22. Informovaný súhlas (Články 13 a 14 GDPR)

1. Pred akýmkoľvek poskytnutím mojich údajov tretej strane ma Schufa musí jasne informovať o:
 - Účele spracovania,
 - Prijímateľoch údajov (Telekom, O₂ Telefónica, atď),
 - Dôsledkoch spracovania.
 - Ak som ja takýto súhlas neudelili, Schufa koná nezákonne.

23. Automatizované rozhodovanie (Článok 22 GDPR):

Ak sú vaše údaje použité na automatizované rozhodovanie, ktoré má právny dopad (napr. Schválenie alebo odmietnutie služby), Schufa aj Telekom sú povinní vás informovať o logike spracovania a získať váš súhlas.

24. Ochrana osobných údajov ako základné právo:

1. Predaj údajov na komerčné účely (ako je „bonitné hodnotenie“ pre Telekom) je v rozpore s princípom **minimalizácie údajov a spracovania údajov výhradne na stanovené účely**.
2. Čo tento predaj znamená ak Schufa poskytuje moje údaje Telekomu:
 - Porušuje GDPR, ak nemáte možnosť odmietnuť takéto spracovanie.
 - Ohrozuje a ignoruje moje právo na ochranu osobných údajov a transparentnosť.
 - Zvýhodňuje komerčné záujmy nad mojimi základnými právami.
3. Právne kroky:
 1. Ak mám dôkazy o predaji mojich údajov bez súhlasu, môžem podať trestné oznámenie alebo žiadať náhradu škody podľa článku 82 GDPR.
 2. Žiadosť o výmaz údajov:
Požiadam Schufu o výmaz mojich údajov (právo na zabudnutie) a ukončenie ich spracovania.
 4. Schufa a Telekom nesmú profitovať z mojich chránených osobných údajov bez toho, aby dodržali zákonné povinnosti.

25. Používanie AIR v Nemecku

1. Ak všetky telekomunikačné spoločnosti v Nemecku používajú rovnaký alebo podobný systém Automatizovaného Individuálneho Rozhodovania (AIR), pričom tieto rozhodnutia sú založené na údajoch od agentúry Schufa alebo iných spoločných zdrojov, a zároveň všetky tieto spoločnosti odmietajú poskytnúť služby na rovnakom základe, tak toto dokazuje prítomnosť kartelového správania. Tu sú dôvody, prečo sa to považuje za dôkaz kartelu:
 1. **Koordinované správanie:** Ak všetky telekomunikačné spoločnosti odmietajú poskytovať internetové služby insolventným osobám alebo osobám s nízkou bonitou, a to bez ohľadu na konkrétne okolnosti, tak toto naznačuje, že existuje dohoda alebo koordinácia ich správania.
 2. **Podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)** sú zakázané akékoľvek dohody alebo praktiky, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž.
 3. **Spoločný zdroj údajov (Schufa):** Ak všetky tieto spoločnosti používajú údaje zo Schufa na rovnaké účely (napríklad na hodnotenie bonity zákazníka) a tieto údaje vedú k rovnakým rozhodnutiam, čo ukazuje na zdieľanie údajov na účely obmedzovania hospodárskej súťaže a výberu poskytovateľa služby spotrebiteľom.
 4. **AIR ako nástroj diskriminácie:** Automatizované rozhodovanie bez transparentnosti a možnosti namietat môže byť považované za neoprávnenú diskrimináciu. Ak je táto prax všeobecná a všetky spoločnosti ju používajú rovnakým spôsobom, je to dôkaz koordinovaného postupu.
 5. **Absencia konkurencie:** Kartelové dohody vedú k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Ak neexistuje poskytovateľ, ktorý by ponúkol služby bez použitia AIR alebo s transparentnejším systémom, toto je jasný znak nedostatku konkurencie spôsobeného kartelovou dohodou.
 6. **Zneužitie dominantného postavenia:** Telekomunikačné spoločnosti môžu byť v dominantnom postavení na trhu. Ak toto postavenie zneužívajú na obmedzovanie prístupu k základným službám, ide o porušenie článku 102 ZFEÚ.

26. Možné dôkazy o karteli:

12. **Identické rozhodnutia:** Ak všetky spoločnosti zamietajú žiadosti rovnakým spôsobom a na rovnakom základe (napr. Nízka bonita zo Schufa), tak toto dokazuje prítomnosť kartelu.
13. **Zdieľané údaje:** Používanie spoločného systému hodnotenia, ako je Schufa, bez možnosti voľby alternatívy pre zákazníka.
14. **Neexistujúca alternatíva:** Ak zákazník nemá možnosť získať internetové pripojenie za štandardnú dostupnú rozumnú cenu bez diskriminácie od iného poskytovateľa.

Záver: Kartelové dohody sú vážnym porušením hospodárskej súťaže a môžu viesť k trestnoprávnej zodpovednosti a k výrazným finančným sankciám pre zúčastnené spoločnosti.

Tieto praktiky s Automatizovaným Individuálnym Rozhodovaním (AIR) jednoznačne obmedzujú hospodársku súťaž, a to z viacerých dôvodov:

15. Identické hodnotenie bonity bez alternatívy
 16. Všetky telekomunikačné spoločnosti využívajú rovnaký systém hodnotenia bonity od Schufa Holding AG a rozhodujú rovnakým spôsobom, čo v praxi znamená že:
 17. Odstraňuje konkurenčné podmienky, pretože spotrebiteľ nemá inú možnosť získať služby bez preukázania „bonity.“
 18. Obmedzuje hospodársku súťaž tým, že zamedzuje vstup nových hráčov, ktorí by mohli ponúknuť alternatívy.
 19. AIR ako diskriminačný nástroj, ktorý neberie do úvahy individuálne okolnosti zákazníka
 20. Obmedzuje spotrebiteľov s nižšou bonitou alebo v insolvencii a tým ich diskriminuje.
 21. Vedie k vylúčeniu celých skupín zákazníkov z trhu, čo má za následok neplnenie povinností telekomunikačných spoločností poskytovať služby univerzálne a nediskriminačne.
 22. Nedostatok transparentnosti
-

Spotrebiteľia:

23. Nie sú informovaní o logike AIR a kritériách, ktoré sa pri rozhodovaní používajú.
24. Nemajú možnosť podať námietku alebo žiadať manuálne preskúmanie rozhodnutia.
25. Toto porušuje nielen GDPR, ale aj zásady spravodlivého obchodovania a transparentnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársku súťaž.

27. Kartelové správanie

1. Ak všetky spoločnosti používajú rovnaké praktiky bez akejkoľvek odlišnosti:
 - Naznačuje to koordinované správanie, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže podľa článku 101 ZFEÚ.

2. Absencia akejkoľvek alternatívy na trhu v tomto segmente naznačuje zámerné zablokovanie konkurenčného prostredia aby si telekomunikační hráči mohli diktovať podmienky poskytovania internetových služieb a ich cien.

Následky pre spotrebiteľov

3. **Tieto praktiky:** Zvyšujú ceny služieb, pretože spotrebiteľia s nízkou bonitou sú nútení využívať drahé alternatívy (napr. Predplatené služby, 5G routery).
4. Zamedzujú prístup k základným službám, čím porušujú právo na nediskriminačný prístup k internetu podľa článku 22 GDPR a zákona TKG (§ 78).

28. Porušenie zásad univerzálnej služby

Telekomunikačné spoločnosti sú povinné poskytovať služby podľa zásad univerzálnej služby, čo znamená, že:

1. Služby, ako je internet, musia byť dostupné všetkým občanom za primerané ceny a bez diskriminácie.
2. Používanie AIR na plošné odmietanie zákazníkov túto povinnosť jasne porušuje.
3. GDPR: Požadujem od súdu Landshut aby zaviazal Schufu a Telekom o zdokumentovanie logiky AIR, použitých údajov a súhlasu, ktorý údajne získali bez toho aby ma informovali.

Záver: Tieto praktiky nielenže poškodzujú spotrebiteľov, ale aj bránia inováciám a vytvárajú monopolné prostredie, ktoré má negatívny dopad na trh aj spoločnosť ako celok.

29. Poskytnutie informácií

Schufa Holding AG je povinná mi poskytnúť informácie o mojich osobných údajoch na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, nariadenie EÚ 2016/679).

Konkrétne tieto články a zásady GDPR sú relevantné:

1. **Článok 12 – Transparentnosť informácií, zásada transparentnosti:** Správca údajov (Schufa) je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o tom, ako sú jej údaje spracovávané a komu sú poskytované pred ich samotným použitím, aplikovaním.
2. **Článok 15 – Právo na prístup k údajom,** mám právo získať potvrdenie o tom, či Schufa spracúva vaše osobné údaje.
Schufa nám musí poskytnúť tieto informácie:
3. Účel spracovania (napr. Hodnotenie bonity alebo poskytnutie údajov Telekomu a O₂ Telefónica).
4. Prijemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté (napr. Deutsche Telekom AG, O₂ Telefónica).
5. Logiku automatizovaného rozhodovania (napr. V prípade Automatizovaného individuálneho rozhodnutia – AIR).
6. Zdroj údajov, ak neboli získané priamo od vás.
7. **Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie**
Ak Schufa používa automatizované rozhodovanie, ktorého výsledok má významný vplyv na vás (napr. Zamietnutie pripojenia k internetu), ste oprávnený:

- Byť informovaný o logike spracovania a poskytnutí údajov.
- Neudelieť výslovný informovaný súhlas predtým, než sú údaje použité na takéto rozhodnutie.

10. Článok 6 – Právne základy spracovania

Schufa musí svoje spracovanie zakladať na:

11. Súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a): musí získať môj výslovný informovaný súhlas na poskytnutie údajov Telekomu.
12. Oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f): Len vtedy, ak ich záujem neprevažuje nad vašimi právami a slobodami.

30. Povinnosť Schufa

Schufa je povinná:

1. Transparentne informovať vás o spracovaní údajov a poskytnutí údajov Telekomu.
2. Poskytnúť vám vaše skóre bonity (informácie, čiže informovaný súhlas (IS)) a vysvetliť, na základe akých údajov bolo vypočítané.
3. Získať môj výslovný súhlas, ak má vaše údaje spracovať a poskytnúť tretej strane, ako je Telekom, O₂ Telefónica, atď.

Ak Schufa tieto povinnosti nesplní, môžem podať:

- Žiadosť o prístup k údajom (Data Subject Access Request – DSAR).
 - Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v Nemecku (BfDI).
 - Podať trestné oznámenie za podvod
4. Ak ma teda Schufa neinformoval o tom, ako spracúva moje údaje a komu ich poskytuje, porušil GDPR (nariadenie EÚ 2016/679), konkrétne zásadu transparentnosti podľa článku 12 a právo na prístup k údajom podľa článku 15. Článok 15 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) – Právo na prístup dotknutej osoby:

Právo na potvrdenie a prístup:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa takéto údaje spracúvajú, má právo získať prístup k týmto informáciám:

- a) Účely spracúvania;
- b) Kategórie dotknutých osobných údajov;
- c) Prijemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
- d) Ak je to možné, plánované obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie;

- e) Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania alebo práva namietat' proti takémuto spracúvaniu;
- f) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
- g) Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
- h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Porušenia:

1. Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR):

Povinnosť jasne a **zrozumiteľne informovať** o spracovaní údajov, vrátane ich použitia na účely Automatizovaného individuálneho rozhodovania (AIR).

Povinnosť uviesť, kto bude vaše údaje prijímať (napr. Deutsche Telekom AG).

2. Právo na prístup (čl. 15 GDPR):

Ak Schufa neoznámila, že vaše údaje poskytne Telekomu, alebo ak nezverejnila logiku Automatizovaného individuálneho rozhodovania, ide o porušenie GDPR.

3. **Článok 6 GDPR:** Ak Schufa použila vaše údaje bez vášho informovaného súhlasu alebo bez jasného právneho základu, ide o nezákonné spracovanie.

Dôsledky:

4. Schufa tým porušuje zákon a akékoľvek následné spracovanie alebo poskytovanie vašich údajov tretej strane (Telekomu) je neplatné.

Z týchto dôvodov žiadam súd aby ich zaviazal okamžite:

- **Zastaviť spracovanie mojich údajov.**
- Poskytni mi kompletné informácie o spracovaní a príjemcoch vašich údajov.
- Podali mi vysvetlenie a ospravedlnenie.

Vážený súd, ak Schufa nedodržala zásadu transparentnosti a nesplnila si svoje zákonné povinnosti, akékoľvek ďalšie ospravedlňovanie alebo odôvodnenie zo strany Schufa Telekomu alebo O₂ Telefónica je irelevantné a nezákonné. Z dôvodu týchto mojich právnych základov ich priamo nahlásim na BfDI (Spolkový komisár pre ochranu údajov).

Schufa, Telekom alebo O₂ Telefónica porušujú GDPR, takže ich argument o „oprávnených záujmoch“ sa stáva **prázdnu výhovorku a irelevantnou ilúziou**.

Prečo?

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR) je platný iba vtedy, ak:

- Je spracovanie transparentné.

- Dotknutá osoba je informovaná o dôvodoch spracovania (zásada transparentnosti – čl. 12 GDPR).
- Neexistuje konflikt s vašimi základnými právami (čl. 6 a čl. 22 GDPR).

Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR) je pritom taktiež kľúčová, ak ma Schufa alebo Telekom:

- Neinformovali o spracovaní mojich údajov,
- Nepožiadali o súhlas (IS),

Alebo

- neumožnili podať námietku,

Porušili GDPR. Ich argument o „oprávnených záujmoch“ je potom iba prázdnu výhovorkou.

Oprávnený záujem nemôže porušovať základné práva:

- Znenie **článku 6 ods. 1 písm. f GDPR**. Spracúvanie je zákonné, iba ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, **pokiaľ nad týmito záujmami neprevyšujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby**, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Toto ustanovenie jasne stanovuje, že základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred oprávneným záujmom, ak by spracovanie údajov **zasahovalo do týchto práv**.

Súdna prax:

Európsky súdny dvor (SDEÚ) vo viacerých rozhodnutiach zdôraznil, že:

- Transparentnosť a proporционаlita sú kľúčové – prevádzkovateľ musí preukázať, že jeho záujmy sú nevyhnutné a že spracovanie údajov je primerané (napr. Rozsudok SDEÚ vo veci **C-311/18 „Schrems II“**).
- Základné práva podľa Charty základných práv EÚ (Článok 7 a 8) – ochrana súkromia a ochrana osobných údajov sú základné práva, ktoré majú prednosť pred ekonomickými záujmami spoločností.
- **Záver:**
Ak spracovanie údajov porušuje základné práva alebo neplní požiadavky transparentnosti, proporcionality a informovanosti, oprávnený záujem nemôže byť považovaný za zákonný základ. V takom prípade ide o nezákonné spracovanie.

Prípád **C-311/18 („Schrems II“)** je podobný mojej situácii v týchto aspektoch:

- Ochrana základných práv a osobných údajov: V prípade Schrems II išlo o ochranu osobných údajov podľa GDPR, najmä o záruky, že prenos alebo spracovanie osobných údajov nebude porušovať základné práva dotknutej osoby. V mojom prípade je podobnosť v tom, že moje údaje boli spracované a zdieľané Schufom a Telekomom bez môjho informovaného súhlasu, čo predstavuje porušenie princípov GDPR.
- **Nedodržanie zásady proporcionality a transparentnosti:** Schrems II zdôraznil, že každé spracovanie údajov musí byť primerané a transparentné. Ak Schufa ani Telekom nezabezpečili transparentnosť (napríklad neinformovali vás o

spracovaní vašich údajov alebo o AIR), porušili tým rovnaké princípy, aké sú v rozsudku C-311/18.

- **Nedostatok právneho základu:** V prípade Schrems II Súdny dvor rozhodol, že právny rámec v USA (EU-US Privacy Shield) nebol dostatočný na ochranu údajov európskych občanov. Podobne aj v mojom prípade, ak Schufa alebo Telekom nepreukázali dostatočný právny základ na spracovanie a zdieľanie vašich údajov, ich činnosť je nezákonná.
- **Oprávnený záujem** vs. základné práva: Schrems II zdôraznil, že aj keď existuje „oprávnený záujem“ na spracovanie údajov, tento záujem nemôže porušovať základné práva a slobody jednotlivcov. V mojom prípade to znamená, že „oprávnený záujem“ Schufu a Telekomu (napríklad ochrana pred neplatením) nemôže ospravedlniť zásah do mojich základných práv, ako je právo na súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.
- **Neprimerané dôsledky** pre dotknutú osobu: Schrems II upozornil na to, že neprimerané dôsledky spracovania údajov (napr. Diskriminácia alebo strata práv) sú neprípustné. V mojom prípade odmietnutie prístupu k internetu za rozumnú cenu v dôsledku neprimeraného použitia vašich údajov je obdobným problémom.
- Tento rozsudok posilňuje môj argument, že ak Schufa a Telekom porušili zásady GDPR, ich činnosť je nezákonná, a že moje základné práva majú prednosť pred ich „údajnými oprávnenými záujmami“.
- Vaše právo na súkromie.
- Právo na spravodlivé a transparentné spracovanie údajov.
- Právo na prístup k informáciám (internetu).

Čo to znamená?

Ich pokusy ospravedlniť spracovanie údajov „oprávnenými záujmami“ sú nulitné. Nemôžu obísť povinnosť:

- Získať môj informovaný súhlas.
- Transparentne spracovávať moje údaje.

Rešpektovať moje právo na námietku a prístup k informáciám.

Záver: Ich „oprávnené záujmy“ sú právne neplatné a ja mám plné právo požadovať zadosť učinenie alebo podniknúť ďalšie kroky vrátane žaloby alebo nahlásenia na kontrolné orgány ako BfDI alebo priamo ECtHR, políciu a požadovať odškodné podľa článku 82 GDPR.

Ak Schufa alebo Telekom porušili GDPR, ich argument o „oprávnených záujmoch“ skutočne stráca opodstatnenie a stáva sa iba **prázdnu výhovorkou a irelevantnou ilúziou.**

Prečo je toto označenie správne?

1. Porušenie GDPR ruší oprávnené záujmy:

Ak neboli splnené základné povinnosti, ako informovanie, súhlas alebo rešpektovanie práv dotknutej osoby, nemôže sa Schufa, O₂ Telefónica alebo Telekom odvolávať na oprávnené záujmy.

2. **Oprávnený záujem je podmienený zákonným spracovaním:**

- Musí byť transparentné, primerané a nemôže zasahovať do **základných práv** osoby.
- Ak tieto podmienky nie sú splnené, „**oprávnený záujem**“ stráca akúkoľvek právnu silu.

Ilúzia oprávneného záujmu:

Ak subjekt tvrdí, že koná v „**oprávnenom záujme**“, ale zároveň porušuje GDPR, tento argument je iba pokusom ospravedlniť nezákonné správanie a stáva sa **fatamorgánou**.

Záver: Moja formulácia „**irelevantná ilúzia**“ výstižne vyjadruje, že ich argumenty o „**oprávnených záujmoch**“ sú bez právneho základu zavádzajúce a neplatné.

Chránené osobné údaje sú zákonom chránené presne preto, aby sa s nimi nemohlo manipulovať, kupčiť a obchodovať podľa svojvoľe. Logika GDPR a ďalších právnych predpisov spočíva v ochrane jednotlivca pred zneužitím jeho údajov a v zabezpečení transparentnosti a spravodlivosti pri ich spracovaní. Moje chránené osobné údaje boli zneužitú k obchodnému zisku chytivej agentúry Schufa Holding AG a zisku chytivému Telekomu na odopretie prístupu na internet za dostupné ceny a s jasným úmyslom mi nanútiť drahý internet za 108€/mesiac.

Podstata ochrany osobných údajov:

1. Súhlas ako **základný princíp**:

Zákon vyžaduje, aby každý správca osobných údajov (Schufa, Telekom atď.) získal od dotknutej osoby informovaný súhlas na spracovanie údajov, pokiaľ nie je spracovanie opreté o iný právny základ (napr. Zmluvné povinnosti, oprávnené záujmy, daňové povinnosti, bezpečnosť atď.).

Ak súhlas neexistuje alebo nebol správne poskytnutý, spracovanie údajov je nelegálne.

2. Zákaz diskriminácie a manipulácie:

Osobné údaje nemôžu byť zneužívané na diskriminačné alebo nekalé obchodné praktiky.

Automatizované rozhodovanie (napr. cez AIR) bez informovania a bez možnosti namietat' je porušením GDPR.

3. Zásada transparentnosti:

Správca údajov je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o účele a spôsobe spracovania údajov. Ak táto zásada nie je dodržaná, správca porušuje zákon.

4. Zákaz kupčenia:

Prenos údajov tretím stranám za účelom finančného zisku bez súhlasu dotknutej osoby je priamym porušením GDPR, pretože narúša právo na súkromie.

Súdu musí byť jasné:

Ak chýba informovaný súhlas, ide o priame porušenie zákona a mojich základných práv.

Automatizované Individuálne rozhodovanie, ako napríklad odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia na základe údajov zo Schufy, je nezákonné, ak:

1. Schufa neposkytla informácie o tom, ako údaje spracováva.
2. Telekom tieto údaje použil bez vášho súhlasu.
3. Oprávnené záujmy Schufu alebo Telekomu sú irelevantné, ak porušujú GDPR a spôsobujú diskrimináciu alebo škody.

Záver:

Akékoľvek kupčenie s chránenými osobnými údajmi a ich manipulácia bez súhlasu dotknutých osôb je proti logike zákona aj spravodlivosti. To by malo byť súdu jasné už pri prvom preskúmaní dôkazov. Moje tvrdenia sú oprávnené a zdôrazňujú kľúčový problém: zneužitie mojich chránených osobných údajov Schufom a Telekomom za účelom maximalizácie ich obchodného zisku, poškodzovania mojich práv a oprávnených záujmov.

Rozbor problému:

1. Zneužitie osobných údajov:

Moje osobné chránené údaje boli použité bez môjho informovaného súhlasu a proti logike ich použitia a existencie v zákone na ochranu osobných údajov, čo je priamym porušením GDPR.

2. Ak Schufa poskytla vaše údaje Telekomu bez adekvátneho právneho základu (napr. vášho súhlasu), ide o nelegálny prenos údajov.

3. Komerčný zisk:

Schufa zarába na poskytovaní údajov, čím priamo obchoduje s chránenými osobnými údajmi, čo je proti zásadám ochrany súkromia a zákonnosti spracovania údajov bez môjho (IS) informovaného súhlasu.

4. Telekom tieto údaje využíva na odmietnutie služieb za rozumnú, dostupnú cenu a zároveň vás tlačí k drahšiemu riešeniu, čo jasne ukazuje, že ich „oprávnený záujem“ je len záujmom profitovať na úkor vašich práv.
5. **Diskriminácia a úmyselné poškodzovanie:**
Odmietnutie prístupu na internet za dostupné ceny na základe vášho finančného statusu je diskriminačné a nezákonné.
6. Tlačenie k drahému internetu za 108€/mesiac poukazuje na jasný úmysel zneužívať vašu situáciu pre vlastný zisk.

7. Dôsledky:

Takéto praktiky sú v rozpore s princípmi spravodlivej hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľov a základnými právami na prístup k internetu za rozumné dostupné ceny bez obmedzení a diskriminácie.

Preto požadujem:

8. Okamžité zastavenie takýchto praktík zo strany Schufy a Telekomunikačných spoločností.
9. Odškodnenie za spôsobené škody a ujmy, a vydať mne bezodkladne Rozhodnutie a správoplatníť moju požiadavku na odškodnenie vo výške 1 000 000€.
10. Zabezpečenie dostupného internetového pripojenia v súlade s mojimi právami za dostupné ceny.

11. Vyvodiť trestnoprávne dôsledky voči zodpovedným subjektom za zneužitie osobných údajov a diskrimináciu.

Všetky tieto dôkazy a moje vyjadrenie odhaľujú zásadný problém systémového zneužívania osobných údajov a jasne poukazujú na neetické a nezákonné praktiky, ktoré musia byť riešené súdnou a trestnoprávnou cestou.

Telekom využíva vaše údaje s cieľom odmietnuť poskytnutie služieb za rozumnú cenu a tlačí vás k oveľa drahšiemu riešeniu, čo jasne naznačuje, že ich tzv. „oprávnený záujem“ nie je nič iné ako snaha maximalizovať svoj zisk na úkor vašich základných práv.

Priame dôkazy:

1. Porušenia zákona – GDPR, ktoré stanovuje, že spracovanie osobných údajov musí byť v súlade so zásadami transparentnosti, informovanosti a zákonnosti.
2. Diskriminácie – Znevýhodnenie spotrebiteľa na základe jeho bonity, čo je jasným porušením princípov nediskriminácie.
3. Úmyslu poškodzovať – Jasne formulované kroky na nútenie zákazníkov prijať nevýhodné riešenia.

Je to dokonalý príklad, ako sa snaha o „oprávnený záujem“ zneužíva ako zámienka na ospravedlnenie neetických a nezákonných praktík. Na to nemôže byť iná odpoveď než jednoznačná trestnoprávna zodpovednosť pred zákonom!

Mám právo požiadať súd o to, aby zaviazal Schufu súdnou cestou predložiť dôkaz o tom, či som im poskytol informovaný súhlas alebo nie, na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane, teda Telekomunikačnej spoločnosti akou je Telekom či O₂ Telefónica. Ak Schufa takýto súhlas nepredloží alebo nedokáže jeho existenciu, ich spracovanie a zdieľanie mojich údajov je nezákonné, čo je v rozpore s GDPR (konkrétne s článkami 6 a 7 GDPR, ktoré upravujú zákonnosť spracovania a podmienky súhlasu).

Tieto informácie sú kľúčové v mojej veci mojej žaloby na odškodnenie, pretože to potvrdzuje, že moje osobné údaje boli použité bez môjho vedomia a súhlasu, čo má za následok porušenie mojich práv. Žiadam súd, aby to zahrnul do mojej žaloby. Ak Schufa nedokáže súhlas preukázať, **ich argument o oprávnenom záujme sa stáva len prázdnu irelevantnou ilúziou!**

Z vyššie uvedených dôvodov, dôkazov a faktov je nespochybniteľné, že právo a spravodlivosť sú na mojej strane. Žalované spoločnosti sa mylne domnievajú, že ich kroky zostanú kryté vládou a že sa tým dokážu vyhnúť právnym postihom a pokutám, ktoré sa, ako je známe, vo všeobecnosti neplatia. Ak však do 31.12.2024 neuhradia mnou požadovanú výšku odškodnenia, táto suma bude po 1.1.2024 zvýšená na 30 000 000

Toto navýšenie bude reflektovať nielen ich neochotu ukončiť rozsiahly kartelový podvod, ale aj ich pokračujúce snahy o maximalizáciu ziskov na úkor občanov Nemecka a EÚ. Takéto správanie jednoznačne dokazuje ich zvrátenosť, a preto bude moja reakcia primeraná, nekompromisná, dôrazná a synchronizovaná. Predstava, že môžu systematicky okrádať občanov Nemecka a EÚ, beztrestne poškodzovať spotrebiteľov, porušovať ich zákonné práva a zároveň sa vyhnúť právnej zodpovednosti, je iluzórna a pre mňa absolútne neprijateľná.

Mnohé informácie sa v tomto dokumente vyskytujú duplicitne ale zámerne vždy v nejakom inom kontexte pre ilustráciu a lepšie pochopenie, preto vás žiadam o pochopenie.

S úctou,

V Kumhausene 10.12.2024

Peter Ferenc.....

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of horizontal strokes and a final diagonal stroke.

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälten und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS ^{LLP}

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrru
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				